

不予处罚事项清单

单位：平潭综合实验区综合执法与应急管理局（公章）

一、下列违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚（共232项）					
序号	行政处罚事项	实施机关	不予处罚适用条件	法律依据	备注
1	取得农药生产许可证的农药生产企业不再符合规定条件继续生产农药的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《农药管理条例》第五十二条第二款：取得农药生产许可证的农药生产企业不再符合规定条件继续生产农药的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令限期整改；逾期拒不整改或者整改后仍不符合规定条件的，由发证机关吊销农药生产许可证。	
2	取得农药经营许可证的农药经营者不再符合规定条件继续经营农药的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《农药管理条例》第五十五条第三款：取得农药经营许可证的农药经营者不再符合规定条件继续经营农药的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令限期整改；逾期拒不整改或者整改后仍不符合规定条件的，由发证机关吊销农药经营许可证。	
3	农药经营者不执行农药采购台账、销售台账制度； 在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等； 未将卫生用农药与其他商品分柜销售； 不履行农药废弃物回收义务。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《农药管理条例》第五十八条 农药经营者有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令改正；拒不改正或者情节严重的，处2000元以上2万元以下罚款，并由发证机关吊销农药经营许可证： （一）不执行农药采购台账、销售台账制度； （二）在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等； （三）未将卫生用农药与其他商品分柜销售； （四）不履行农药废弃物回收义务。	
4	农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等不执行农药使用记录制度	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《农药管理条例》第六十一条：农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等不执行农药使用记录制度的，由县级人民政府农业主管部门责令改正；拒不改正或者情节严重的，处2000元以上2万元以下罚款。	

5	饲料、饲料添加剂生产企业销售的饲料、饲料添加剂未附具产品质量检验合格证或者包装、标签不符合规定的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十一条第二款：饲料、饲料添加剂生产企业销售的饲料、饲料添加剂未附具产品质量检验合格证或者包装、标签不符合规定的，由县级以上地方人民政府饲料管理部门责令改正；情节严重的，没收违法所得和违法销售的产品，可以处违法销售的产品货值金额30%以下罚款。	
6	不符合规定条件经营饲料和饲料添加剂	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十二条：不符合本条例第二十二条规定的条件经营饲料、饲料添加剂的，由县级人民政府饲料管理部门责令限期改正；逾期不改正的，没收违法所得和违法经营的产品，违法经营的产品货值金额不足1万元的，并处2000元以上2万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额2倍以上5倍以下罚款；情节严重的，责令停止经营，并通知工商行政管理部门，由工商行政管理部门吊销营业执照。	
7	生产企业不主动召回、经营者不停止销售对养殖动物、人体健康有害或者存在其他安全隐患的饲料、饲料添加剂的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十五条 对本条例第二十八条规定的饲料、饲料添加剂，生产企业不主动召回的，由县级以上地方人民政府饲料管理部门责令召回，并监督生产企业对召回的产品予以无害化处理或者销毁；情节严重的，没收违法所得，并处应召回的产品货值金额1倍以上3倍以下罚款，可以由发证机关吊销、撤销相关许可证件；【生产企业对召回的产品不予以无害化处理或者销毁的，由县级人民政府饲料管理部门代为销毁，所需费用由生产企业承担。】 对本条例第二十八条规定的饲料、饲料添加剂，经营者不停止销售的，由县级以上地方人民政府饲料管理部门责令停止销售；拒不停止销售的，没收违法所得，处1000元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停止经营，并通知工商行政管理部门，【由工商行政管理部门吊销营业执照。】	
8	从事农业机械维修经营不符合规定条件的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《农业机械安全监督管理条例》第四十八条：从事农业机械维修经营不符合本条例第十八条规定的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门责令改正；拒不改正的，处5000元以上1万元以下罚款。	
9	未按照规定办理登记手续并取得相应的证书和牌照，擅自将拖拉机、联合收割机投入使用，或者未按照规定办理变更登记手续	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 在限期补办相关手续 2. 逾期不补办，停止使用	《农业机械安全监督管理条例》第五十条第一款：未按照规定办理登记手续并取得相应的证书和牌照，擅自将拖拉机、联合收割机投入使用，或者未按照规定办理变更登记手续的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门责令限期补办相关手续；逾期不补办的，责令停止使用；拒不停止使用的，扣押拖拉机、联合收割机，并处200元以上2000元以下罚款。	

10	使用拖拉机、联合收割机违反规定载人的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《农业机械安全监督管理条例》第五十四条第一款：使用拖拉机、联合收割机违反规定载人的，由县级以上地方人民政府农业机械化主管部门对违法行为予以批评教育，责令改正；拒不改正的，扣押拖拉机、联合收割机的证书、牌照；情节严重的，吊销有关人员的操作证件。【非法从事经营性道路旅客运输的，由交通主管部门依照道路运输管理法律、行政法规处罚。】 2.《福建省农业机械管理条例》第三十一条第一款：违反本条例第十七条第一款规定，发生在道路以外的乡（镇）、村道和田间、场院的违法行为，由农业机械管理部门对违章载人的，责令改正，拒不改正的，处五十元以上二百元以下罚款；对饮酒后驾驶的，给予警告，并可处一百元以上三百元以下罚款；对醉酒后驾驶的，约束醉酒人员不得驾驶至酒醒，暂扣三十日以上六十日以下驾驶证，并处三百元以上五百元以下罚款。	
11	兽药的标签和说明书未经批准的； 兽药包装上未附有标签和说明书，或者标签和说明书与批准的内容不一致的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《兽药管理条例》第六十条 违反本条例规定，兽药的标签和说明书未经批准的，责令其限期改正；逾期不改正的，按照生产、经营假兽药处罚；【有兽药产品批准文号的，撤销兽药产品批准文号；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。】 兽药包装上未附有标签和说明书，或者标签和说明书与批准的内容不一致的，责令其限期改正；情节严重的，依照前款规定处罚。	
12	不按规定编制财务计划或者财务计划未经村民会议或者村民代表会议通过而执行的； 不按规定定期公开财务账目或者报告财务计划执行情况的； 不按规定及时入账核算政府下拨和社会捐赠、赞助的款物或者以村集体名义购买的有价证券的； 不按规定建立固定资产登记保管制度或者提取折旧费的； 不按规定实行账和款、物，支票和印鉴分别管理的； 会计凭证未经村务监督小组审核擅自入账归档的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省村集体财务管理条例》（福建省第九届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2000年9月27日颁布，自2001年3月1日起施行，2021年4月1日修正。） 第三十八条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业农村行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以通报批评，并处以五百元以上一千元以下的罚款；【给村集体经济造成损失的，应当赔偿损失；】 （一）不按规定编制财务计划或者财务计划未经村民会议或者村民代表会议通过而执行的； （二）不按规定定期公开财务账目或者报告财务计划执行情况的； （三）不按规定及时入账核算政府下拨和社会捐赠、赞助的款物或者以村集体名义购买的有价证券的； （四）不按规定建立固定资产登记保管制度或者提取折旧费的； （五）不按规定实行账和款、物，支票和印鉴分别管理的； （六）会计凭证未经村务监督小组审核擅自入账归档的。	
13	村集体不按规定程序聘用会计的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省村集体财务管理条例》第四十一条：不按规定程序聘用会计的，由县级以上地方人民政府农业农村行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，对村集体负责人和其他直接责任人员处以五百元以上一千元以下的罚款。	

14	对染疫动物及其排泄物、染疫动物产品或者被染疫动物、动物产品污染的运载工具、垫料、包装物、容器等未按照规定处置的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国动物防疫法》第九十五条第一款 违反本法规定，对染疫动物及其排泄物、染疫动物产品或者被染疫动物、动物产品污染的运载工具、垫料、包装物、容器等未按照规定处置的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门【责令限期处理】；逾期不处理的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门委托有关单位代为处理，所需费用由违法行为人承担，处五千元以上五万元以下罚款。	
15	患有人畜共患传染病的人员，直接从事动物疫病监测、检测、检验检疫，动物诊疗以及易感染动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输等活动的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《中华人民共和国动物防疫法》第九十六条 违反本法规定，患有人畜共患传染病的人员，直接从事动物疫病监测、检测、检验检疫，动物诊疗以及易感染动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输等活动的，由县级以上地方人民政府农业农村或者野生动物保护主管部门责令改正；拒不改正的，处一千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款。 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
16	生产经营兽医器械，产品质量不符合要求的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国动物防疫法》第一百零七条 违反本法规定，生产经营兽医器械，产品质量不符合要求的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期整改；情节严重的，责令停业整顿，并处二万元以上十万元以下罚款。	
17	经依法批准从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室的设立单位未建立健全安全保卫制度，或者未采取安全保卫措施的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《病原微生物实验室生物安全管理条例》第六十一条 经依法批准从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室的设立单位未建立健全安全保卫制度，或者未采取安全保卫措施的，由县级以上地方人民政府【卫生主管部门、】兽医主管部门依照各自职责，责令限期改正；逾期不改正，导致高致病性病原微生物菌（毒）种、样本被盗、被抢或者造成其他严重后果的，责令停止该项实验活动，该实验室2年内不得申请从事高致病性病原微生物实验活动；【造成传染病传播、流行的，该实验室设立单位的主管部门还应当对该实验室的设立单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予降级、撤职、开除的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。】	

18	违反定保藏或者提供菌（毒）种或者样本的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《动物病原微生物菌（毒）种保藏管理办法》（农业部令第16号，2008年11月26日颁布，自2009年1月1日起施行，2016年5月30日修订。）第三十二条 违反本办法规定，保藏或者提供菌（毒）种或者样本的，由县级以上地方人民政府兽医主管部门责令其将菌（毒）种或者样本销毁或者送交保藏机构；拒不销毁或者送交的，对单位处1万元以上3万元以下罚款，对个人处500元以上1000元以下罚款。	
19	未及时向保藏机构提供菌（毒）种或者样本的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《动物病原微生物菌（毒）种保藏管理办法》第三十三条 违反本办法规定，未及时向保藏机构提供菌（毒）种或者样本的，由县级以上地方人民政府兽医主管部门责令改正；拒不改正的，对单位处1万元以上3万元以下罚款，对个人处500元以上1000元以下罚款。	
20	不具备相应的设施设备、技术人员、田间作业人员以及规范的管理制度； 其田间作业人员不能正确识别服务区域的农作物病虫害，或者不能正确掌握农药适用范围、施用方法、安全间隔期等专业知识以及田间作业安全防护知识，或者不能正确使用施药机械以及农作物病虫害防治相关用品； 未按规定建立或者保存服务档案； 未为田间作业人员配备必要的防护用品。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《农作物病虫害防治条例》（国务院令第725号，2020年3月26日颁布，自2020年5月1日起施行。）第四十二条 专业化病虫害防治服务组织有下列行为之一的，由县级以上人民政府农业农村主管部门责令改正；拒不改正或者情节严重的，处2000元以上2万元以下罚款；【造成损失的，依法承担赔偿责任：】 （一）不具备相应的设施设备、技术人员、田间作业人员以及规范的管理制度； （二）其田间作业人员不能正确识别服务区域的农作物病虫害，或者不能正确掌握农药适用范围、施用方法、安全间隔期等专业知识以及田间作业安全防护知识，或者不能正确使用施药机械以及农作物病虫害防治相关用品； （三）未按规定建立或者保存服务档案； （四）未为田间作业人员配备必要的防护用品。	
21	土壤污染责任人或者土地使用权人未按规定将修复方案、效果评估报告报地方人民政府农业农村主管部门备案	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十五条第二项：违反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府有关部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上五万元以下的罚款： （二）土壤污染责任人或者土地使用权人未按规定将修复方案、效果评估报告报地方人民政府生态环境、农业农村、林业草原主管部门备案的；	
22	农产品生产企业、农民专业合作社经济组织未建立或者未按规定保存农产品生产记录的，或者伪造农产品生产记录	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国农产品质量安全法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2006年4月29日颁布，自2006年11月1日起施行。） 第四十七条 农产品生产企业、农民专业合作社经济组织未建立或者未按规定保存农产品生产记录的，或者伪造农产品生产记录的，责令限期改正；逾期不改正的，可以处二千元以下罚款。	

23	农产品生产企业、农民专业合作社经济组织以及从事农产品收购的单位或者个人销售的农产品未按规定进行包装、标识	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国农产品质量安全法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2006年 4月29日颁布，自2006年11月1日起施行。） 第四十八条 违反本法第二十八条规定，销售的农产品未按规定进行包装、标识的，责令限期改正；逾期不改正的，可以处二千元以下罚款。 第二十八条 农产品生产企业、农民专业合作社经济组织以及从事农产品收购的单位或者个人销售的农产品，按照规定应当包装或者附加标识的，须经包装或者附加标识后方可销售。包装物或者标识上应当按照规定标明产品的品名、产地、生产者、生产日期、保质期、产品质量等级等内容；使用添加剂的，还应当按照规定标明添加剂的名称。具体办法由国务院农业行政主管部门制定。	
24	未经同意，擅自修建水工程，或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆等的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《中华人民共和国水法》第六十五条第二款：未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程，或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，且防洪法未作规定的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期补办有关手续；逾期不补办或者补办未被批准的，责令限期拆除违法建筑物、构筑物；逾期不拆除的，强行拆除，所需费用由违法单位或者个人负担，并处一万元以上十万元以下的罚款。 2.《中华人民共和国防洪法》第五十七条：违反本法第二十七条规定，未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限，在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的，责令停止违法行为，补办审查同意或者审查批准手续；工程设施建设严重影响防洪的，责令限期拆除，逾期不拆除的，强行拆除，所需费用由建设单位承担；影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处一万元以上十万元以下的罚款；	
25	未按照要求修建水工程设施或者未按照审查批准的位置、界限，在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《中华人民共和国水法》第六十五条第三款：虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意，但未按照要求修建前款所列工程设施的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令限期改正，按照情节轻重，处一万元以上十万元以下的罚款。 2.《中华人民共和国防洪法》第五十七条：违反本法第二十七条规定，未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限，在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的，责令停止违法行为，补办审查同意或者审查批准手续；工程设施建设严重影响防洪的，责令限期拆除，逾期不拆除的，强行拆除，所需费用由建设单位承担；影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处一万元以上十万元以下的罚款。	

26	拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费逾期不缴纳的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《中华人民共和国水法》第七十条：拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令限期缴纳；逾期不缴纳的，从滞纳之日起按日加收滞纳金部分千分之二的滞纳金，并处应缴或者补缴水资源费一倍以上五倍以下的罚款。 2.《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十四条：取水单位或者个人拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的，依照《中华人民共和国水法》第七十条规定处罚。	
27	违反规划同意书的要求，在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国防洪法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，1997年8月29日颁布，自1998年1月1日起施行，2016年7月2日修正。）第五十三条：违反本法第十七规定，未经水行政主管部门签署规划同意书，擅自在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站的，责令停止违法行为，补办规划同意书手续；违反规划同意书的要求，严重影响防洪的，责令限期拆除；违反规划同意书的要求，影响防洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处一万元以上十万元以下的罚款。	
28	未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令460号，2006年2月21日颁布，自2006年4月15日起施行，2017年3月1日修正。）第四十九条 未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的，责令停止违法行为，限期补办有关手续；逾期不补办或者补办未被批准的，责令限期拆除或者封闭其取水工程或者设施；逾期不拆除或者不封闭其取水工程或者设施的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构组织拆除或者封闭，所需费用由违法行为人承担，可以处5万元以下罚款。	
29	取水计量设施不合格或者运行不正常的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十三条第二款：计量设施不合格或者运行不正常的，责令限期更换或者修复；逾期不更换或者不修复的，按照日最大取水能力计算的取水量和水资源费征收标准计征水资源费，可以处1万元以下罚款；情节严重的，吊销取水许可证； 2.《地下水管理条例》（国务院令748号公布，2021年12月1日起施行）第五十六条第二款：计量设施不合格或者运行不正常的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期更换或者修复；逾期不更换或者不修复的，按照日最大取水能力计算的取水量计征相关费用，处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，吊销取水许可证。	

30	依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的； 开办可能造成水土流失的生产建设项目，未依法填报水土保持登记表的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《中华人民共和国水土保持法》第五十三条第一项：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续；逾期不补办手续的，处五万元以上五十万元以下的罚款；对生产建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（一）依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的； 2.《福建省水土保持条例》第四十三条：违反本条例第十九条第一款规定，开办可能造成水土流失的生产建设项目，未依法编制水土保持方案报告书、报告表或者填报登记表的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续；逾期不编制水土保持方案报告书、报告表的，处五万元以上五十万元以下罚款；逾期不填报水土保持登记表的，处一万元以上五万元以下罚款。	
31	生产建设项目的地点、规模发生重大变化，未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国水土保持法》第五十三条第二项：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续；逾期不补办手续的，处五万元以上五十万元以下的罚款；对生产建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分： （二）生产建设项目的地点、规模发生重大变化，未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的；	
32	水土保持方案实施过程中，未经原审批机关批准，对水土保持措施作出重大变更的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国水土保持法》第五十三条第三项：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续；逾期不补办手续的，处五万元以上五十万元以下的罚款；对生产建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分： （三）水土保持方案实施过程中，未经原审批机关批准，对水土保持措施作出重大变更的。	
33	拒不缴纳水土保持补偿费的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国水土保持法》第五十七条：违反本法规定，拒不缴纳水土保持补偿费的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令限期缴纳；逾期不缴纳的，自滞纳之日起按日加收滞纳金部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款。	
34	因施工造成河道淤积	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省防洪条例》第四十四条第二款：违反本条例第二十三条第二款规定不承担清淤责任的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期清除；逾期不清除的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门组织清除，所需费用由责任单位承担；影响防洪安全的，并处一万元以上十万元以下的罚款。	

35	水库、水电站及其他水工程管理单位在汛期不服从防汛指挥机构防洪调度的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省防洪条例》第四十八条 违反本条例规定，水库、水电站及其他水工程管理单位在汛期不服从防汛指挥机构防洪调度的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期改正；拒不改正的，处一万元以上五万元以下的罚款；【造成严重后果的，依法承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。】	
36	在地下水禁止开采区内新建、改建或者扩建地下水取水工程的；	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省水资源条例》（福建省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，2017年7月25日公布，2017年10月1日起施行。）第四十二条 违反本条例第二十三条第二款规定，在地下水禁止开采区内新建、改建或者扩建地下水取水工程的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期拆除或者封闭其取水工程；逾期不拆除或者封闭的，处二万元以上十万元以下的罚款。	
37	水工程的管理单位不执行水量调度的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省水资源条例》第四十四条 违反本条例第三十四条规定，水工程的管理单位不执行水量调度的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款。	
38	监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的； 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的； 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告的； 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号，2006年12月18日颁布，自2007年2月1日起施行，2017年12月22日修订。）第二十九条 监理单位有下列行为之一的，依照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条处罚： （一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的； （二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的； （三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告的； （四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。 2.《建设工程安全生产管理条例》第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的； （二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的； （三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的； （四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。	
39	垦区内的生产经营者未向工程维护管理机构缴纳维护管理费	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省沿海滩涂围垦办法》第三十一条 违反本办法第二十五条第一款规定的，由垦区所在地水行政主管部门责令其在15日内缴纳；在责令期限内仍未缴纳的，处以应缴纳的维护管理费等额的罚款。	

40	生产建设单位未按照批准的水土保持方案，在主体工程初步设计和施工图设计中同时开展水土保持设计的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省水土保持条例》第四十五条：违反本条例第二十二条规定，生产建设单位未按照批准的水土保持方案，在主体工程初步设计和施工图设计中同时开展水土保持设计的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款。	
41	在水土流失重点预防区和重点治理区的山坡地上从事集中连片的农业开发生产活动时，未按照要求编制水土保持方案报告表或者填报水土保持登记表的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省水土保持条例》第四十四条 违反本条例第二十条第一款规定，在水土流失重点预防区和重点治理区的山坡地上从事集中连片的农业开发生产活动时，未按照要求编制水土保持方案报告表或者填报水土保持登记表的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续；逾期不补办手续的，处一万元以上十万元以下罚款。	
42	生产建设单位未按照批准的水土保持方案，在主体工程初步设计和施工图设计中同时开展水土保持设计的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省水土保持条例》第四十五条 违反本条例第二十二条规定，生产建设单位未按照批准的水土保持方案，在主体工程初步设计和施工图设计中同时开展水土保持设计的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款。	
43	生产建设单位项目建设期间未按照规定开展水土保持监测工作的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省水土保持条例》第四十七条 违反本条例第三十五条规定，生产建设单位项目建设期间未按照规定开展水土保持监测工作的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期改正，逾期未改正的，处批准水土保持监测费用额度一倍以下罚款；主体工程已完工未按照规定开展水土保持监测工作的，处批准水土保持监测费用额度一倍以上三倍以下罚款。	
44	从事河道采砂的单位或者个人未按照规定设立公示牌或者警示标志的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《福建省河道保护管理条例》第四十五条第一款：违反本条例第三十八条第二款规定，从事河道采砂的单位或者个人未按照规定设立公示牌或者警示标志的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下的罚款。 2.《福建省河道采砂管理办法》第二十六条第三项：违反本办法第十八条、第十九条第一款规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门依据《福建省河道保护管理条例》第四十四条、第四十五条规定予以处罚，涉及违反治安管理行为的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： (三)从事河道采砂的单位或者个人未按照规定设立公示牌或者警示标志的；	

45	未按照要求从事河道采砂作业危害水工程安全的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《福建省河道保护管理条例》第四十五条第二款：违反本条例第三十八条第三款规定，未按照要求从事河道采砂作业危害水工程安全的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处三万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，依法吊销河道采砂许可证。 2.《福建省河道采砂管理办法》第二十六条第四项：违反本办法第十八条、第十九条第一款规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门依据《福建省河道保护管理条例》第四十四条、第四十五条规定予以处罚，涉及违反治安管理行为的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （四）未按照要求从事河道采砂作业危害水工程安全的；	
46	水电站未执行调水方案规定的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省水污染防治条例》（2021年7月29日福建省第十三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年11月1日起施行。）第六十一条第二款：违反本条例第三十六条第三款规定，水电站未执行调水方案规定的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款。	
47	地下工程建设对地下水产生不利影响的措施方案未备案的，或者矿产资源开采、地下工程建设疏干排水应当定期报送疏干排水量和地下水水位状况而未报送的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《地下水管理条例》（国务院令 第748号公布，2021年12月1日起施行）第五十七条第二款：地下工程建设应当于开工前将工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案备案而未备案的，或者矿产资源开采、地下工程建设疏干排水应当定期报送疏干排水量和地下水水位状况而未报送的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处2万元以上10万元以下的罚款。	
48	以监测、勘探为目的的地下水取水工程在施工前应当备案而未备案的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《地下水管理条例》（国务院令 第748号公布，2021年12月1日起施行）第六十一条：以监测、勘探为目的的地下水取水工程在施工前应当备案而未备案的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令限期补办备案手续；逾期不补办备案手续的，责令限期封井或者回填，处2万元以上10万元以下的罚款；逾期不封井或者回填的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门组织封井或者回填，所需费用由违法行为人承担。	

49	未在粮食收购场所明示粮食收购许可证的； 伪造、涂改、倒卖、转让、出租、出借粮食收购许可证的； 未向售粮者出具粮食收购凭证或者出具的粮食收购凭证未载明所收购粮食的品种、等级、价格、数量、金额的； 将不同收获年度的粮食混存的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省粮食流通管理办法》（福建省人民政府令第123号，2013年6月10日颁布，自2013年8月1日起施行，2017年12月1日修订。）第三十二条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府粮食行政管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处以500元以上5000元以下的罚款： （一）未在粮食收购场所明示粮食收购许可证的； （二）伪造、涂改、倒卖、转让、出租、出借粮食收购许可证的； （三）未向售粮者出具粮食收购凭证或者出具的粮食收购凭证未载明所收购粮食的品种、等级、价格、数量、金额的； （四）将不同收获年度的粮食混存的。	
50	未按照有关规定单独存放、销售或者销毁霉变、病虫害超过标准规定的粮食的； 未按照国家规定保管或者使用储存粮食所需的化学药剂的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省粮食流通管理办法》（福建省人民政府令第123号，2013年6月10日颁布，自2013年8月1日起施行，2017年12月1日修订。）第三十三条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上粮食行政管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上20万元以下的罚款： （一）未按照有关规定单独存放、销售或者销毁霉变、病虫害超过标准规定的粮食的； （二）未按照国家规定保管或者使用储存粮食所需的化学药剂的。	
51	粮食经营者未按照规定收购粮食的； 未按照规定储存粮食的； 未按照规定运输粮食的； 未按照规定从事口粮加工的；	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省粮食安全保障办法》（福建省人民政府令第209号，2019年2月27日颁布，自公布之日起施行。） 第四十七条 粮食经营者违反本办法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府粮食行政管理部门【或者其他有关部门】责令改正；逾期未改正的，处以1万元以上3万元以下的罚款；【构成犯罪的，依法追究刑事责任】： （一）未按照规定收购粮食的； （二）未按照规定储存粮食的； （三）未按照规定运输粮食的； （四）未按照规定从事口粮加工的； （五）销售禁止作为口粮销售粮食的。	
52	粮食经营者违反《福建省粮食安全保障办法》规定，无正当理由拒不承担或者拖延承担粮食应急任务的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省粮食安全保障办法》（福建省人民政府令第209号，2019年2月27日颁布，自公布之日起施行。） 第四十八条 粮食经营者违反本办法规定，无正当理由拒不承担或者拖延承担粮食应急任务的，由县级以上人民政府粮食行政管理部门责令改正；逾期未改正的，处以10万元以上20万元以下的罚款；【构成犯罪的，依法追究刑事责任。】	

53	在城市照明设施上刻划、涂污的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	仅刻划、涂污1处的	《城市照明管理规定》第二十八条第（一）项 任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为： （一）在城市照明设施上刻划、涂污； 第三十二条 违反本规定，有第二十八条规定行为之一的，由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；【造成损失的，依法赔偿损失。】	
54	临街建筑物的阳台和窗外堆放吊挂物品	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	堆放吊挂物品3件以下的	《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第（四）项 单位或个人有下列行为之一的，由市容环境卫生行政主管部门或其委托的单位责令其改正、采取补救措施，并可按下列规定处以罚款；拒不改正的，加倍罚款： （四）在规定街道的临街建筑物的阳台和窗外堆放吊挂物品，或在市区道路冲洗机动车辆，搭建、封闭阳台、破墙开店、设置大型户外广告，影响市容的，处以100元至1000元罚款。	
55	非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十一条 违反《土地管理法》第三十七条的规定，非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按占用面积处耕地开垦费2倍以上5倍以下的罚款；破坏种植条件的，依照《土地管理法》第七十五条的规定处罚。	
56	拒不履行土地复垦义务	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《中华人民共和国土地管理法》第七十六条 违反本法规定，拒不履行土地复垦义务的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令缴纳复垦费，专项用于土地复垦，可以处以罚款。 2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十六条第一款 依照《土地管理法》第七十六条的规定处以罚款的，罚款额为土地复垦费的2倍以上5倍以下。	
57	土地复垦义务人未按照规定补充编制土地复垦方案	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《土地复垦条例》第三十七条 本条例施行前已经办理建设用地手续或者领取采矿许可证，本条例施行后继续从事生产建设活动造成土地损毁的土地复垦义务人未按照规定补充编制土地复垦方案的，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处10万元以上20万元以下的罚款。	
58	未将土地复垦费用列入成本或者建设项目总投资	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《土地复垦条例》第三十八条 “土地复垦义务人未按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资的，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处10万元以上50万元以下的罚款”。 2.《土地复垦条例实施办法》第五十一条 土地复垦义务人未按照本办法第十六条、第十七条、第十八条、第十九条规定预存土地复垦费用的，由县级以上自然资源主管部门【责令限期改正；】逾期不改正的，依照条例第三十八条规定处罚。	

59	未对拟损毁的耕地进行表土剥离	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《土地复垦条例》第三十九条“土地复垦义务人未按照规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按照应当进行表土剥离的土地面积处每公顷1万元的罚款。	
60	未按照规定报告土地复垦有关情况	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	1.《土地复垦条例》第四十一条“土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处2万元以上5万元以下的罚款。” 2.《土地复垦条例实施办法》第五十条 土地复垦义务人未按照本办法第十五条规定将土地复垦方案、土地复垦规划设计报所在地县级自然资源主管部门备案的，由县级以上地方自然资源主管部门【责令限期改正；】逾期不改正的，依照条例第四十一条规定处罚。 3.《土地复垦条例实施办法》五十二条 土地复垦义务人未按照本办法第二十五条规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施的，由县级以上地方自然资源主管部门【责令限期改正；】逾期不改正的，依照条例第四十一条规定处罚。	
61	不缴纳土地复垦费	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《土地复垦条例》第四十二条“土地复垦义务人依照本条例规定应当缴纳土地复垦费而不缴纳的，由国土资源主管部门责令限期缴纳；逾期不缴纳的，处应缴纳土地复垦费1倍以上2倍以下的罚款，土地复垦义务人为矿山企业的，由颁发采矿许可证的机关吊销采矿许可证。”	
62	建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内补报	《中华人民共和国城乡规划法》（第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，2007年10月28日颁布，自2008年1月1日起施行，2019年4月23日修订。） 第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。	
63	在办理物业承接验收手续时，建设单位不移交有关资料，限期内仍不移交的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内移交	《物业管理条例》第五十八条：违反本条例的规定，不移交有关资料的，由县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正；逾期仍不移交有关资料的，对建设单位、物业服务企业予以通报，处1万元以上10万元以下的罚款。	
64	人均租住建筑面积低于当地人民政府规定的最低标准，限期内未改正的；厨房、卫生间、阳台和地下储藏室出租供人员居住，限期内未改正的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《商品房屋租赁管理办法》第二十二条：违反本办法第八条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正，逾期不改正的，可处以五千元以上三万元以下罚款。	

65	房屋租赁合同订立后三十日内，未办理房屋租赁登记备案，限期内未改正的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内登记备案	《商品房屋租赁管理办法》第二十三条：违反本办法第十四条第一款、第十九条规定，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。	
66	房屋租赁登记备案内容发生变化、续租或者租赁终止的，当事人应当在三十日内，未办理房屋租赁登记备案的变更、延续或者注销手续，限期内未改正的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《商品房屋租赁管理办法》第二十三条：违反本办法第十四条第一款、第十九条规定，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。	
67	房屋买受人未按本规定交存首期住宅专项维修资金，开发建设单位将房屋交付买受人的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《住宅专项维修资金管理办法》第三十六条第一款：开发建设单位违反本办法第十三条规定将房屋交付买受人的，由县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以3万元以下的罚款。	
68	开发建设单位未按照尚未售出商品住宅或者公有住房的建筑面积，分摊维修、更新和改造费用的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《住宅专项维修资金管理办法》第三十六条第二款：开发建设单位未按本办法第二十一条规定分摊维修、更新和改造费用的，由县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以1万元以下的罚款。	
69	房地产估价机构未依法及时办理资质证书变更手续的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《房地产估价机构管理办法》第四十八条：违反本办法第十七条规定，房地产估价机构不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处1万元以下的罚款。	
70	未办理变更注册仍执业的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《注册房地产估价师管理办法》第三十七条：违反本办法规定，未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；逾期不改正的，可处以5000元以下的罚款。	
71	注册房地产估价师或者其聘用单位未按照要求提供房地产估价师信用档案信息的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《注册房地产估价师管理办法》第三十九条：违反本办法规定，注册房地产估价师或者其聘用单位未按照要求提供房地产估价师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。	

72	建设单位或者物业服务企业未按要求向筹备组提供或者移交物业管理区域核定证明、房屋及建筑物面积清册、业主名册等筹建工作所需资料的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第七十六条：违反本条例第十一条第一款、第二十三条规定，建设单位或者物业服务企业未按要求提供或者移交物业管理区域核定证明、房屋及建筑物面积清册、业主名册等筹建工作所需资料的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。	
73	建设单位或者物业服务企业未按要求向业主委员会提供或者移交物业管理区域核定证明、房屋及建筑物面积清册、业主名册等筹建工作所需资料的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第七十六条：违反本条例第十一条第一款、第二十三条规定，建设单位或者物业服务企业未按要求提供或者移交物业管理区域核定证明、房屋及建筑物面积清册、业主名册等筹建工作所需资料的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。	
74	原业主委员会未按期移交有关文件资料、印章及其他财物的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第七十八条：违反本条例第二十七条第四款、第二十九条第二款、第三十二条规定，未按期移交有关文件资料、印章及其他财物，或者未按规定公示资产清查结果的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对原业主委员会相关责任人或者终止资格的原业主委员会委员处三千元以上一万元以下罚款，造成财物损坏或者灭失的由相关责任人依法承担相应的赔偿责任	
75	业主委员会未按规定公示资产清查结果的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第七十八条：违反本条例第二十七条第四款、第二十九条第二款、第三十二条规定，未按期移交有关文件资料、印章及其他财物，或者未按规定公示资产清查结果的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对原业主委员会相关责任人或者终止资格的原业主委员会委员处三千元以上一万元以下罚款，造成财物损坏或者灭失的由相关责任人依法承担相应的赔偿责任。	
76	业主委员会委员资格终止后未按期移交有关文件资料、印章及其他财物的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第七十八条：违反本条例第二十七条第四款、第二十九条第二款、第三十二条规定，未按期移交有关文件资料、印章及其他财物，或者未按规定公示资产清查结果的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对原业主委员会相关责任人或者终止资格的原业主委员会委员处三千元以上一万元以下罚款，造成财物损坏或者灭失的由相关责任人依法承担相应的赔偿责任。	
77	建设单位、物业服务企业未按照规定履行承接查验义务的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第八十条：违反本条例第四十三条、第四十四条规定，建设单位、物业服务企业未按照规定履行承接查验义务的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处三万元以上十万元以下罚款。	

78	物业承接查验过程中，未按规定移交有关资料的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第八十条：违反本条例第四十三条、第四十四条规定，建设单位、物业服务企业未按照规定履行承接查验义务的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处三万元以上十万元以下罚款。	
79	物业服务企业未按规定在物业管理区域内醒目位置公示服务内容、服务事项、服务标准、收费项目、计费方式、收费标准、公共部位经营收益情况、公共水电分摊情况、电梯维修保养检验费用等有关事项的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第八十一条：违反本条例第四十七条、第四十九条第四款规定，物业服务企业未按照规定进行公布、公示的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。	
80	原物业服务企业拒不退出该物业管理区域的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第八十二条第二款：原物业服务企业拒不退出该物业管理区域的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下罚款，并予以通报，两年内不得承接新的物业服务项目。	
81	侵占物业管理区域内的公共场地、共用部位、共用设施设备的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第八十三条第一款第一项：违反本条例第五十条第一款规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按下列规定处以罚款；造成损失的，责任人应当依法予以赔偿： （一）侵占物业管理区域内的公共场地、共用部位、共用设施设备的，对个人处一千元以上五千元以下罚款，对单位处五万元以上十万元以下罚款；	
82	损坏物业管理区域内的公共场地、共用部位、共用设施设备的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省物业管理条例》第八十三条第一款第二项：违反本条例第五十条第一款规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府物业管理主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按下列规定处以罚款；造成损失的，责任人应当依法予以赔偿： （二）损坏物业管理区域内的公共场地、共用部位、共用设施设备的，对个人处二千元以上一万元以下罚款，对单位处五万元以上二十万元以下罚款。	
83	工程监理单位对危险性较大的工程部位和施工环节未实施旁站监理，或者未做好旁站监理记录的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省建设工程安全生产管理办法》第三十七条：违反本办法第十五条第三款规定，工程监理单位对危险性较大的工程部位和施工环节未实施旁站监理，或者未做好旁站监理记录的，责令限期改正；逾期未改正的，处以3000元以上3万元以下罚款。	
84	项目专职安全生产管理人员同时负责两个以上工程项目安全生产管理工作的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省建设工程安全生产管理办法》第三十九条第一项：违反本办法规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以上3万元以下罚款： （一）违反本办法第二十条规定，项目专职安全生产管理人员同时负责两个以上工程项目安全生产管理工作的；	

85	未按要求组织专家论证的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省建设工程安全生产管理办法》第三十九条第二项：违反本办法规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以上3万元以下罚款： （二）违反本办法第二十三条规定，未按要求组织专家论证的；	
86	施工单位使用国家和本省已淘汰的严重危及施工安全的工艺、设备、材料的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《福建省建设工程安全生产管理办法》第三十九条第三项：违反本办法规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以上3万元以下罚款： （三）违反本办法第二十九条规定，施工单位使用国家和本省已淘汰的严重危及施工安全的工艺、设备、材料的。	
87	擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《历史文化名城名镇名村保护条例》第四十五条：违反本条例规定，擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处1万元以上5万元以下的罚款，对个人处1000元以上1万元以下的罚款。	
88	工程监理单位未按照民用建筑节能强制性标准实施监理的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《民用建筑节能条例》第四十二条第一款第二项：违反本条例规定，工程监理单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）未按照民用建筑节能强制性标准实施监理的；	
89	工程监理单位在墙体、屋面的保温工程施工时，未采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《民用建筑节能条例》第四十二条第一款第二项：违反本条例规定，工程监理单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任： （二）墙体、屋面的保温工程施工时，未采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理的。	
90	房地产开发企业销售商品房，未向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息，或者向购买人明示的所售商品房能源消耗指标与实际能源消耗不符的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《民用建筑节能条例》第四十三条：违反本条例规定，房地产开发企业销售商品房，未向购买人明示所售商品房的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修期等信息，或者向购买人明示的所售商品房能源消耗指标与实际能源消耗不符的，依法承担民事责任；由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处交付使用的房屋销售总额2%以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书。	

91	未对经鉴定不符合抗震要求的市政公用设施进行改造、改建或者抗震加固，又未限制使用的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《市政公用设施抗灾设防管理规定》第三十三条：违反本规定，未对经鉴定不符合抗震要求的市政公用设施进行改造、改建或者抗震加固，又未限制使用的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，逾期不改的，处以1万元以上3万元以下罚款。	
92	未办理变更注册而继续执业，限期内不改正的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《注册建造师管理规定》第三十六条：违反本规定，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改正的，可处以5000元以下的罚款。	
93	注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用信息，限期内不改正的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《注册建造师管理规定》第三十八条：违反本规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。	
94	注册造价工程师未办理变更注册而继续执业的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《注册造价工程师管理办法》第三十五条：违反本办法规定，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改的，可处以5000元以下的罚款。	
95	注册造价工程师或者其聘用单位未按照要求提供造价工程师信用信息的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《注册造价工程师管理办法》第三十七条：违反本办法规定，注册造价工程师或者其聘用单位未按照要求提供造价工程师信用信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款	
96	注册建筑师未办理变更注册而继续执业的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十三条：违反本细则，未办理变更注册而继续执业的，由县级以上人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000元以下的罚款。	
97	注册建筑师或者其聘用单位未按照要求提供注册建筑师信用信息的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》第四十五条：违反本细则，注册建筑师或者其聘用单位未按照要求提供注册建筑师信用信息的，由县级以上人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。	

98	工程勘察设计公司不及时办理资质证书变更手续的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程勘察设计资质管理规定》第三十条：企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。	
99	工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《工程造价咨询企业管理办法》第三十七条：违反本办法第十七条规定，工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款。	
100	跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《工程造价咨询企业管理办法》第三十八条：违反本办法第二十三条规定，跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下的罚款。	
101	工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《工程监理企业资质管理规定》第三十条：违反本规定，工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处1千元以上1万元以下罚款。	
102	工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第一项：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一) 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；	
103	工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第二项：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (二) 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；	

104	工程监理单位对施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第三项：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (三) 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；	
105	工程监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四项：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： (四) 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。	
106	施工单位未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (一) 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；	
107	施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第二项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (二) 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；	
108	施工单位未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第三项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： (三) 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材的；	

109	施工单位未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第四项 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （四）未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的；	
110	施工单位未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格后登记的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第五项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （五）未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格后登记的；	
111	施工单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第六项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （六）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。	
112	施工单位施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第一项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （一）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；	
113	施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第二项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （二）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；	

114	施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第三项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （三）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；	
115	施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第四项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （四）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的； 第二款：施工单位有前款规定行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。	
116	施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第五项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （五）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。 第二款：施工单位有前款规定行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。	
117	施工单位安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第一项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；	

118	施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第二项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （二）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；	
119	施工单位委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第三项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （三）委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；	
120	施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第四项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （四）在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。	

121	施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，尚不够刑事处罚的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建设工程安全生产管理条例》第六十六条：违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。	
122	未按规定设立安全生产管理机构的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十条第一项：建筑施工企业有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处2万元以下的罚款；导致不具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当依法暂扣或者吊销安全生产许可证： （一）未按规定设立安全生产管理机构的；	
123	未按规定配备专职安全生产管理人员的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十条第二项：建筑施工企业有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处2万元以下的罚款；导致不具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当依法暂扣或者吊销安全生产许可证： （二）未按规定配备专职安全生产管理人员的；	
124	危险性较大的分部分项工程施工时未安排专职安全生产管理人员现场监督的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十条第三项：建筑施工企业有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处2万元以下的罚款；导致不具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当依法暂扣或者吊销安全生产许可证： （三）危险性较大的分部分项工程施工时未安排专职安全生产管理人员现场监督的；	

125	“安管人员”未取得安全生产考核合格证书的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十条第四项：建筑施工企业有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处2万元以下的罚款；导致不具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当依法暂扣或者吊销安全生产许可证： (四) “安管人员”未取得安全生产考核合格证书的。	
126	主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责，尚不够刑事处罚的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条：主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令建筑施工企业停业整顿；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任建筑施工企业的主要负责人、项目负责人。	
127	施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《保障农民工工资支付条例》第五十五条第(三)项 有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责【责令限期改正】；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位【限制承接新工程、】降低资质等级、吊销资质证书等处罚： (三) 施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理。	
128	建设单位未依法提供工程款支付担保的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在限期内改正	《保障农民工工资支付条例》第五十七条第(一)项 有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责【责令限期改正】；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款： (一) 建设单位未依法提供工程款支付担保；	
129	将未经核定质量或质量不合格的建筑工程交付验收的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为轻微，未造成后果或造成轻微危害后果的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚	

130	发包方及发包代理单位或设计单位无正当理由限定承包方使用其指定的有关产品的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	违法行为轻微，未造成后果或造成轻微危害后果的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚	
131	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反操作规程或者安全管理规定作业的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 普通从业人员违反操作规程或者安全管理规定作业 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的 ……	
132	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员发现从业人员违章作业不加制止的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 发现普通从业人员违章作业不加制止的。 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： ……（三）发现从业人员违章作业不加制止的 ……	
133	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 发现普通从业人员违章作业不加制止的。 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条规定：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的 ……	
134	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 生产经营规模较小，从业人员5人以下，未指定兼职应急救援人员 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条规定：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处1万元以上3万元以下的罚款： ……（二）未配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。	
135	未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未将安全培训工作纳入本单位计划的，或者未保证安全培训工作所需资金，涉及其中1项的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第一项规定：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的 ……	

136	生产经营单位在从业人员安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未承担安全培训费用的，或者未支付从业人员工资，涉及其中1项 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第二项规定：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：……（二）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。	
137	生产经营单位在从业人员安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未承担安全培训费用的，或者未支付从业人员工资，涉及其中1项的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第二项规定：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：……（二）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。	
138	生产经营单位未按照规定开展应急预案评审	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 生产经营单位应急预案评审未形成书面评审纪要的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款规定：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款：……（二）未按照规定开展应急预案评审的……	
139	事故风险可能影响周边单位、人员的，生产经营单位未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 生产经营单位（除非煤矿山、金属冶炼和危险化学品生产、经营、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营等企业）事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的。 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款规定：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款：……（三）事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的……	

140	生产经营单位未按照规定开展应急预案评估的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 生产经营单位有开展应急预案评估的，但未对预案内容的针对性和实用性进行分析或未对应急预案是否需要修订作出结论 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款规定：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款：……（四）未按照规定开展应急预案评估的……	
141	生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 生产经营单位从业人员不满100人的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款规定：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款：……（五）未按照规定进行应急预案修订的……	
142	生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 生产经营单位有落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备的，但未建立应急物资、装备配备及其使用档案，未对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款规定：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款：……（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。	
143	生产经营单位已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，未报原批准部门审查同意擅自开工建设的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 报原批准部门审查但未得到同意擅自开工建设的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十九条规定：已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的，责令限期改正，可以并处1万元以上3万元以下的罚款。	
144	除非煤矿山和生产、储存危险化学品、烟花爆竹以及金属冶炼以外的建设项目，没有安全设施设计的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 建设项目投资额不满1000万元的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条规定：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：（一）没有安全设施设计的……	

145	除非煤矿矿山和生产、储存危险化学品、烟花爆竹以及金属冶炼以外的建设项目，安全设施设计未组织审查，形成书面审查报告的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 建设项目投资额不满1000万元的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条规定：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：……（二）安全设施设计未组织审查，形成书面审查报告的……	
146	除非煤矿矿山和生产、储存危险化学品、烟花爆竹以及金属冶炼以外的建设项目，施工单位未按照安全设施设计施工的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 建设项目投资额不满1000万元的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条规定：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：……（三）施工单位未按照安全设施设计施工的……	
147	除非煤矿矿山和生产、储存危险化学品、烟花爆竹以及金属冶炼以外的建设项目投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 建设项目投资额1000万元以下的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条规定：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：……（四）投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。	
148	生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志，或者未对危险化学品管道定期检查、检测的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 生产、储存危险化学品的单位有对其铺设的危险化学品管道设置标志但是标志字迹模糊不清的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（一）生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志，或者未对危险化学品管道定期检查、检测的……	
149	进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位未按照规定书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或者管道所属单位未指派专门人员到现场进行管道安全保护指导的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 施工单位在进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业之前未书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（二）进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位未按照规定书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或者管道所属单位未指派专门人员到现场进行管道安全保护指导的……	

150	危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1种化学品未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（三）危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的……	
151	危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符，或者在包装（包括外包装件）粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符，或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1种化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符，或者在包装（包括外包装件）粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符，或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的。 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（四）危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符，或者在包装（包括外包装件）粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符，或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的……	
152	危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告，或者不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未立即进行公告，或未及时修订安全技术说明书和安全标签，涉及其中1项的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（五）危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告，或者不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签的……	

153	危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 经营1种没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（六）危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品的 ……	
154	危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1种危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（七）危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的 ……	
155	生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1处作业场所和安全设施、设备上应设而未设明显安全警示标志，或者通信、报警装置，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（八）生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的 ……	

156	危险化学品专用仓库未设专人负责管理，或者对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品未实行双人收发、双人保管制度的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 危险化学品专用仓库内未设专人负责管理，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（九）危险化学品专用仓库未设专人负责管理，或者对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品未实行双人收发、双人保管制度的……	
157	储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未建立危险化学品出入库登记制度，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（十）储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度的……	
158	危险化学品专用仓库未设置明显标志的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1处应设而未设置明显标志，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（十一）危险化学品专用仓库未设置明显标志的……	

159	危险化学品生产企业、进口企业不办理危险化学品登记，或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1种危险化学品应登记或变更而未办理登记或变更手续，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第七十八条规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：...（十二）危险化学品生产企业、进口企业不办理危险化学品登记，或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的。	
160	生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，未依照规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报有关部门备案的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有制定处置方案，但未报有关部门备案 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品安全管理条例》第八十二条第二款规定：生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，未依照本条例规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报有关部门备案的，分别由有关部门责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。	
161	未按照标准对重大危险源进行辨识的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有1处未按照标准进行辨识的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条规定：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：（一）未按照标准对重大危险源进行辨识的 ...	

162	未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有1处重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构未按照规定明确的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条规定：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：……（二）未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的……	
163	未按照本规定建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及器材、设备、物资，但未保障其完好的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条规定：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：……（三）未按照本规定建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好的……	
164	未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有1处重大危险源未按照规定备案或者核销的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条规定：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：……（四）未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的……	

165	未将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 属于四级重大危险源的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条规定：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：...（五）未将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的 ...	
166	管道单位未按照本规定对管道进行检测、维护的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未造成后果或者轻微危害后果的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十五条第一项规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。（一）管道单位未按照本规定对管道进行检测、维护的 ...	
167	进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位未按照规定书面通知管道单位，或者未与管道单位共同制定应急预案并采取相应的防护措施，或者管道单位未指派专人到现场进行管道安全保护指导的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 施工单位在进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业之前未书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十五条第二项规定：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿 ...（二）进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位未按照规定书面通知管道单位，或者未与管道单位共同制定应急预案并采取相应的防护措施，或者管道单位未指派专人到现场进行管道安全保护指导的。	

168	对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位未按照本规定将处置方案报县级以上安全生产监督管理部门的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有制定处置方案，但未报有关部门备案，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十六条第二款规定：对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位未按照本规定将处置方案报县级以上安全生产监督管理部门的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。	
169	登记企业不办理危险化学品登记，登记品种发生变化或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1种危险化学品应登记或变更而未办理登记或变更手续，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品登记管理办法》第二十九条规定：登记企业不办理危险化学品登记，登记品种发生变化或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的，责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。	
170	未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合本办法第二十二条规定的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 向用户提供应急咨询服务不符合规定要求的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品登记管理办法》第三十条规定：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处3万元以下的罚款：（一）未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合本办法第二十二条规定的	

171	在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化，未按规定按时办理危险化学品登记变更手续的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 超过规定期限不满15日办理危险化学品登记变更手续的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品登记管理办法》第三十条规定：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处3万元以下的罚款：……（二）在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化，未按规定按时办理危险化学品登记变更手续的 ……	
172	危险化学品登记证有效期满后，未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有效期满后不满15日申请复核换证的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品登记管理办法》第三十条规定：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处3万元以下的罚款：……（三）危险化学品登记证有效期满后，未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的 ……	
173	转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证，或者不如实填报登记内容、提交有关材料的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 不如实填报登记内容、提交有关材料的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品登记管理办法》第三十条规定：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处3万元以下的罚款：……（四）转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证，或者不如实填报登记内容、提交有关材料的 ……	

174	化学品单位未按照本办法规定对化学品进行物理危险性鉴定或者分类的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1种化学品未按照本办法规定对化学品进行物理危险性鉴定或者分类，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条规定：化学品单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未按照本办法规定对化学品进行物理危险性鉴定或者分类的 ……	
175	化学品单位未按照本办法规定建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1种化学品未按照本办法规定建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条规定：化学品单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上3万元以下的罚款： ……（二）未按照本办法规定建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案的 ……	
176	化学品单位在办理化学品物理危险性的鉴定过程中，隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 存在1种化学品在办理化学品物理危险性的鉴定过程中，隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条规定：化学品单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上3万元以下的罚款： ……（三）在办理化学品物理危险性的鉴定过程中，隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料的。	

177	未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有进行辨识，有提出防范措施，但未建立管理台账的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第一项规定：工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款：（一）未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的 ……	
178	未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 有按规定制定作业方案，但未经审批擅自作业的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条规定：工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款： ……（二）未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的 ……	
179	有限空间作业未按照本规定进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未按照规定进行危险有害因素检测、监测，或者未实行专人监护作业的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条规定：工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款： ……（三）有限空间作业未按照本规定进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业的。	

180	批发企业防范静电危害的措施不符合相关国家标准或者行业标准规定的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 防范静电危害的措施有1处不符合相关国家标准或者行业标准规定，初次发现的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条规定：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（一）防范静电危害的措施不符合相关国家标准或者行业标准规定的 ……	
181	批发企业使用新安全设备，未进行安全性论证的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次发现使用1种新安全设备未进行安全性论证的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条规定：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿： ……（二）使用新安全设备，未进行安全性论证的 ……	
182	批发企业在库房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，未将库房内的成品搬走并清理作业现场的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次发现在库房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，已将库房内的成品搬走但未清理作业现场 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条规定：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿： ……（三）在生产区、工（库）房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，未将工（库）房内的药物、有药半成品、成品搬走并清理作业现场的。	

183	批发企业未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度，涉及其中1项的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条规定：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（一）未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度的	
184	批发企业未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 从业人员不满50人的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条规定：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的	
185	批发企业未按规定建立烟花爆竹流向管理制度 的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 从业人员不满50人 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条规定：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（四）未按规定建立烟花爆竹流向管理制度。	

186	零售经营者超越许可证载明限量储存烟花爆竹的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十六条规定：零售经营者有下列行为之一的，责令其限期改正，可以处一千元以上五千元以下的罚款；逾期未改正的，处五千元以上一万元以下的罚款：（一）超越许可证载明限量储存烟花爆竹的 ……	
187	零售经营者到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 超过载明限量不满50%，初次违反的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十六条规定：零售经营者有下列行为之一的，责令其限期改正，可以处一千元以上五千元以下的罚款；逾期未改正的，处五千元以上一万元以下的罚款： ……（二）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。	
188	未采用国家和行业规定的安全技术措施的，或使用不符合国家安全标准、行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 未造成后果或者轻微危害后果的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《福建省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》第三十一条 未采用国家和行业规定的安全技术措施的，或使用不符合国家安全标准、行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器的，由劳动行政主管部门责令改正，并可对企业处以一千元至一万元的罚款。	

189	拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患、不如实反映情况的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 首次被发现 2. 未造成危害后果 3. 及时改正	《福建省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第三十二条：拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患、不如实反映情况的，由劳动行政主管部门责令改正，并可对企业处以一千元至二千元罚款。	
190	未按照规定及时、如实报告矿山事故的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 首次被发现 2. 未造成危害后果 3. 及时改正	《福建省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第三十三条：未按照规定及时、如实报告矿山事故的，由劳动行政主管部门责令立即补报，并可对企业处以一千元至三千元罚款。	
191	矿山建设工程的安全设施未经验收或者验收不合格，擅自投入生产的；或乡镇（含私营、个体）矿山企业未办理、未取得安全生产条件合格证的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 首次被发现 2. 未造成危害后果 3. 及时改正	《福建省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第三十五条：矿山建设工程的安全设施未经验收或者验收不合格，擅自投入生产的；或乡镇（含私营、个体）矿山企业未办理、未取得安全生产条件合格证的，由劳动行政主管部门会同矿山企业主管部门责令停止生产，并由劳动行政主管部门对矿山企业处以五千元至一万元的罚款。	

192	建设项目安全设施竣工后未进行检验、检测的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 建设项目投资额不满1000万元的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第一项规定：建设单位有下列行为之一的，责令改正，可以处1万元以下的罚款；逾期未改正的，处1万元以上3万元以下的罚款：（一）建设项目安全设施竣工后未进行检验、检测的 ……	
193	在申请建设项目安全审查时提供虚假文件、资料的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 建设项目投资额不满1000万元的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第二项规定：建设单位有下列行为之一的，责令改正，可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处1万元以上3万元以下的罚款： ……（二）在申请建设项目安全审查时提供虚假文件、资料的 ……	
194	未组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，或者未制定周密的试生产（使用）方案，进行试生产（使用）的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 建设项目投资额不满1000万元的 2. 首次被发现 3. 未造成危害后果 4. 及时改正	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第三项规定：建设单位有下列行为之一的，责令改正，可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处1万元以上3万元以下的罚款： ……（三）未组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，或者未制定周密的试生产（使用）方案，进行试生产（使用）的 ……	

195	用人单位招用无合法身份证件的人员	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下，没有使用童工； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第六十七条规定：用人单位违反本规定第十四条第（二）、（三）项规定的，按照劳动合同法第八十四条的规定予以处罚；用人单位违反第十四条第（四）项规定的，按照国家禁止使用童工和其他有关法律、法规的规定予以处罚。用人单位违反第十四条第（一）、（五）、（六）项规定的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款；【对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任。】	
196	用人单位违反规定，将乙肝病毒血清学指标作为体检标准	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第六十八条规定：用人单位违反本规定第十九条第二款规定，在国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病原携带者从事的工作岗位以外招用人员时，将乙肝病毒血清学指标作为体检标准的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款；【对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任】。（第十九条第二款 用人单位招用人员，除国家法律、行政法规和国务院卫生行政部门规定禁止乙肝病原携带者从事的工作外，不得强行将乙肝病毒血清学指标作为体检标准。）	
197	用人单位未及时为劳动者办理就业登记手续	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第七十五条：用人单位违反本规定第六十二条规定，未及时为劳动者办理就业登记手续的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。	

198	用人单位未按规定保存录用登记材料，或者伪造录用登记材料	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为不涉及16周岁以下的未成年人且3人以下； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《禁止使用童工规定》第八条：用人单位未按照本规定第四条的规定保存录用登记材料，或者伪造录用登记材料的，由劳动保障行政部门处1万元的罚款。	
199	用人单位以担保或者其他名义向劳动者收取财物	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下，且以担保或者其他名义收取的财物价值人均300元以下； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条：用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。 《就业服务与就业管理规定》第六十七条：用人单位违反本规定第十四条第（二）、（三）项规定的，按照劳动合同法第八十四条的规定予以处罚；	
200	劳动者依法解除或终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条第三款：劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的，依照前款规定处罚。 第二款：用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。	

201	未经许可，擅自经营劳务派遣业务	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 未造成危害后果； 3. 符合申请劳务派遣许可的法定条件，且有继续经营的意愿； 4. 按要求取得许可。	《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第一款：违反本法规定，未经许可，擅自经营劳务派遣业务的，由劳动行政部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款。	
202	缴费单位未按照规定变更登记或者注销登记	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 超过法定期限1个月以内； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《社会保险费征缴暂行条例》第二十三条：缴费单位未按照规定办理社会保险登记、变更登记或者注销登记，或者未按照规定申报应缴纳的社会保险费数额的，由劳动保障行政部门责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节特别严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上10000元以下的罚款。	
203	用人单位或者医疗机构拒不协助社会保险行政部门对事故进行调查核实	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《工伤保险条例》第六十三条 用人单位违反本条例第十九条的规定，拒不协助社会保险行政部门对事故进行调查核实的，由社会保险行政部门责令改正，处2000元以上2万元以下的罚款。	

204	用人单位违反《中华人民共和国劳动法》规定，延长劳动者工作时间	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 涉及人数占职工总人数10%以下； 2. 违法延长工作时间累计2个月以下； 3. 每日延长工作时间超过国家法定标准1小时，或每月延长工作时间超过国家法定标准10小时； 4. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 5. 未造成危害后果； 6. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《劳动保障监察条例》第二十五条：用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并按照受侵害的劳动者每人100元以上500元以下的标准计算，处以罚款。	
205	外商投资人才中介机构不依法接受检查	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《外商投资人才中介机构管理暂行规定》第十五条：外商投资人才中介机构不依法接受检查，不按规定办理许可证变更等手续，提供虚假信息或者采取其他手段欺骗用人单位和应聘人员的，县级以上人民政府人事行政部门予以警告，并可处以10000元人民币以下罚款；情节严重的，有违法所得的，处以不超过违法所得3倍的罚款，但最高不得超过30000元人民币。	
206	人才中介服务机构不依法接受检查	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《人才市场管理规定》第三十三条：人才中介服务机构违反本规定，擅自扩大许可业务范围、不依法接受检查或提供虚假材料，不按规定办理许可证变更等手续的，由县级以上政府人事行政部门予以警告，可并处10000元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿，有违法所得的，没收违法所得，并可处以不超过违法所得3倍的罚款，但最高不得超过30000元。	

207	未经许可和登记，擅自从事职业中介（人才中介）活动	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 未造成危害后果； 3. 符合从事职业中介活动的法定条件，且有继续经营的意愿； 4. 按规定取得人力资源服务许可。	《中华人民共和国就业促进法》第六十四条：违反本法规定，未经许可和登记，擅自从事职业中介活动的，由劳动行政部门或者其他主管部门依法予以关闭；有违法所得的，没收违法所得，并处一万元以上五万元以下的罚款。	
208	未经批准擅自设立实施职业技能培训的中外合作办学机构	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 未造成危害后果； 3. 符合设立实施职业技能培训的法定条件，且有继续经营的意愿； 4. 按规定取得职业技能培训许可。	《中华人民共和国中外合作办学条例》第五十一条：违反本条例的规定，未经批准擅自设立中外合作办学机构，或者以不正当手段骗取中外合作办学许可证的，由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工予以取缔或者会同公安机关予以取缔，责令退还向学生收取的费用，并处10万元以下的罚款；触犯刑律的，依照刑法关于诈骗罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。	
209	以实施职业技能培训的中外合作办学机构筹备设立期间招收学生	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 招收学生10人以下； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《中华人民共和国中外合作办学条例》第五十二条：违反本条例的规定，在中外合作办学机构筹备设立期间招收学生的，由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工责令停止招生，责令退还向学生收取的费用，并处10万元以下的罚款；情节严重，拒不停止招生的，由审批机关撤销筹备设立批准书。	

210	实施职业技能培训的中外合作办学机构发布虚假招生简章，骗取钱财	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《中华人民共和国中外合作办学条例》第五十七条第一款：违反本条例的规定，发布虚假招生简章，骗取钱财的，由教育行政部门、劳动行政部门按照职责分工，责令限期改正并予以警告；有违法所得的，退还所收费用后没收违法所得，并可处以10万元以下的罚款；情节严重的，责令停止招生、吊销中外合作办学许可证；构成犯罪的，依照刑法关于诈骗罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。	
211	未经批准擅自举办中外合作职业技能培训办学项目	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 招收学生10人以下； 2. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 3. 未造成危害后果； 4. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《中外合作职业技能培训办学管理办法》第五十二条：违反本办法的规定，未经批准擅自举办中外合作职业技能培训办学项目，或者以不正当手段骗取中外合作办学项目批准书的，由劳动保障行政部门责令举办该项目的中国教育机构限期改正、退还向学生收取的费用，并处以1万元以下罚款；情节严重，拒不停止招生的，由审批机关撤销筹备设立批准书。	
212	职业介绍机构、职业技能培训机构或职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定规定	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 没有违法所得； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《劳动保障监察条例》第二十八条：职业介绍机构、职业技能培训机构或者职业技能考核鉴定机构违反国家有关职业介绍、职业技能培训或者职业技能考核鉴定的规定的，由劳动保障行政部门责令改正，没收违法所得，并处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，吊销许可证。	

213	用人单位无理抗拒、阻挠劳动保障行政部门依法实施劳动保障监察	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（一）项：有下列行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正；对有第（一）项、第（二）项或者第（三）项规定的行为的，处2000元以上2万元以下的罚款：（一）无理抗拒、阻挠劳动保障行政部门依照本条例的规定实施劳动保障监察的；	
214	用人单位不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 检查之日起前十二个月内无违反同一法律规定的查处记录； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（三）项：有下列行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正；对有第（一）项、第（二）项或者第（三）项规定的行为的，处2000元以上2万元以下的罚款：（三）经劳动保障行政部门责令改正拒不改正，或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的；	
215	擅自占用、挖掘公路	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 擅自占用公路1平方米以下的； 2. 积极配合执法； 3. 能及时改正违法行为（及时停止违法行为并恢复原状或取得许可）； 4. 没有造成公路实质性损坏且未产生安全事故的。	《中华人民共和国公路法》第七十六条第一项 有下列违法行为的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处以三万元以下的罚款：（一）违反本法第四十四条第一款规定，擅自占用、挖掘公路的； 《公路安全保护条例》第六十二条 违反本条例的规定，未经许可进行本条例第二十七条第一项至第五项规定的涉路施工活动的，由公路管理机构责令改正，可以处3万元以下的罚款； 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。	

216	擅自跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 积极配合执法; 2. 能及时改正违法行为 (及时停止违法行为并恢复原状或取得许可); 3. 没有造成公路实质性损坏且未产生安全事故的。	《中华人民共和国公路法》第七十六条第二项 有下列违法行为的, 由交通主管部门责令停止违法行为, 可以处以三万元以下的的罚款: (二) 违反本法第四十五条规定, 未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施的。 《公路安全保护条例》第六十二条 违反本条例的规定, 未经许可进行本条例第二十七条第一项至第五项规定的涉路施工活动的, 由公路管理机构责令改正, 可以处3万元以下的罚款; 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正, 没有造成危害后果的, 不予行政处罚。
217	摆摊设点	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 积极配合执法; 2. 及时改正违法行为; 3. 未造成交通堵塞且未发生安全事故的。	《中华人民共和国公路法》第七十七条 违反本法第四十六条的规定, 造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的, 或者违反本法第五十一条规定, 将公路作为试车场地的, 由交通主管部门责令停止违法行为, 可以处五千元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正, 没有造成危害后果的, 不予行政处罚。
218	堆放物品	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 积极配合执法; 2. 堆放物品占用公路路面3平方米以下的; 3. 及时改正违法行为; 4. 没有造成交通堵塞且未产生安全事故的。	《中华人民共和国公路法》第七十七条 违反本法第四十六条的规定, 造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的, 或者违反本法第五十一条规定, 将公路作为试车场地的, 由交通主管部门责令停止违法行为, 可以处五千元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正, 没有造成危害后果的, 不予行政处罚。

219	打场晒粮	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 在县乡道公路露肩上打场晒粮或在公路路面上打场晒粮5平方米以下； 2. 及时改正违法行为； 3. 没有造成交通堵塞且未产生安全事故的。	《中华人民共和国公路法》第七十七条 违反本法第四十六条的规定，造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。	
220	种植作物	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 积极配合执法； 2. 在公路上及公路用地范围内种植作物5平方米以下的或在公路路肩上种植作物3平方米以下； 3. 及时改正违法行为； 4. 未造成公路路面损坏且未产生安全事故的。	《中华人民共和国公路法》第七十七条：违反本法第四十六条的规定，造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。	
221	放养牲畜	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 积极配合执法； 2. 及时改正违法行为； 3. 没有造成危害后果。	《中华人民共和国公路法》第七十七条 违反本法第四十六条的规定，造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的，或者违反本法响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。	

222	焚烧物品	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 积极配合执法； 2. 及时改正违法行为； 3. 没有造成危害后果。	《中华人民共和国公路法》第七十七条 违反本法第四十六条的规定，造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。	
223	用人单位以招用人员为名牟取不正当利益或进行其他违法活动。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第六十七条规定：用人单位违反本规定第十四条第（二）、（三）项规定的，按照劳动合同法第八十四条的规定予以处罚；用人单位违反第十四条第（四）项规定的，按照国家禁止使用童工和其他有关法律、法规的规定予以处罚。用人单位违反第十四条第（一）、（五）、（六）项规定的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款；【对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任。】	
224	职业中介机构未在服务场所明示营业执照、职业中介许可证、服务项目、收费标准、监督机关名称和监督电话等。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第七十一条规定：职业中介机构违反本规定第五十三条规定，未明示职业中介许可证、监督电话的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款；【未明示收费标准的，提请价格主管部门依据国家有关规定处罚；未明示营业执照的，提请工商行政管理部门依据国家有关规定处罚】。	

225	职业中介机构未建立服务台账，记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况等	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第七十二条规定：职业中介机构违反本规定第五十四条规定，未建立服务台账，或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。	
226	职业中介机构在职业中介服务不成功未向劳动者退还所收取的中介服务费的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第七十三条规定：职业中介机构违反本规定第五十五条规定，在职业中介服务不成功未向劳动者退还所收取的中介服务费的，由劳动保障行政部门责令改正，并可处以一千元以下的罚款。	
227	职业中介机构发布的就业信息中包含歧视性内容	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第七十四条规定：职业中介机构违反本规定第五十八条第（一）、（三）、（四）、（八）项规定的，按照就业促进法第六十五条、第六十六条规定予以处罚。违反本规定第五十八条第（五）项规定的，按照国家禁止使用童工的规定予以处罚。违反本规定第五十八条其他各项规定的，由劳动保障行政部门责令改正，没有违法所得的，可处以一万元以下的罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得三倍的罚款，但最高不得超过三万元；【情节严重的，提请工商部门依法吊销营业执照；对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任。】	

228	职业中介机构介绍劳动者从事法律、法规禁止从事的职业	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第七十四条规定：职业中介机构违反本规定第五十八条第（一）、（三）、（四）、（八）项规定的，按照就业促进法第六十五条、第六十六条规定予以处罚。违反本规定第五十八条第（五）项规定的，按照国家禁止使用童工的规定予以处罚。违反本规定第五十八条其他各项规定的，由劳动保障行政部门责令改正，没有违法所得的，可处以一万元以下的罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得三倍的罚款，但最高不得超过三万元；【情节严重的，提请工商部门依法吊销营业执照；对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任。】	
229	职业中介机构以暴力、胁迫、欺诈等方式进行职业中介活动	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第七十四条规定：职业中介机构违反本规定第五十八条第（一）、（三）、（四）、（八）项规定的，按照就业促进法第六十五条、第六十六条规定予以处罚。违反本规定第五十八条第（五）项规定的，按照国家禁止使用童工的规定予以处罚。违反本规定第五十八条其他各项规定的，由劳动保障行政部门责令改正，没有违法所得的，可处以一万元以下的罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得三倍的罚款，但最高不得超过三万元；【情节严重的，提请工商部门依法吊销营业执照；对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任。】	
230	职业中介机构超出核准的业务范围经营	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《就业服务与就业管理规定》第七十四条规定：职业中介机构违反本规定第五十八条第（一）、（三）、（四）、（八）项规定的，按照就业促进法第六十五条、第六十六条规定予以处罚。违反本规定第五十八条第（五）项规定的，按照国家禁止使用童工的规定予以处罚。违反本规定第五十八条其他各项规定的，由劳动保障行政部门责令改正，没有违法所得的，可处以一万元以下的罚款；有违法所得的，可处以不超过违法所得三倍的罚款，但最高不得超过三万元；【情节严重的，提请工商部门依法吊销营业执照；对当事人造成损害的，应当承担赔偿责任。】	

231	缴费单位未按规定办理社会保险登记、变更登记或者注销登记，或者未按规定申报应缴纳的社会保险费数额的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《社会保险费征缴暂行条例》第二十三条规定：缴费单位未按规定办理社会保险登记、变更登记或者注销登记，或者未按规定申报应缴纳的社会保险费数额的，由劳动保障行政部门责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1000元以上5000元以下的罚款；情节特别严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上10000元以下的罚款。 《社会保险费征缴监督检查办法》第十二条第二项规定：缴费个人应当缴纳的社会保险费，由所在单位从其本人工资中代扣代缴。	
232	用人单位以民族、性别、宗教信仰为由拒绝聘用或者提高聘用标准的，招聘不得招聘人员的，以及向应聘者收取费用或采取欺诈等手段谋取非法利益的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	同时具备以下条件： 1. 违法行为涉及3人以下； 2. 未造成危害后果； 3. 主动整改或在行政机关责令（限期）改正限期内改正。	《人才市场管理规定》第三十六条规定：用人单位违反本规定，以民族、性别、宗教信仰为由拒绝聘用或者提高聘用标准的，招聘不得招聘人员的，以及向应聘者收取费用或采取欺诈等手段谋取非法利益的，由县级以上政府人事行政部门责令改正；情节严重的，并处10000元以下罚款。	

二、下列违法行为初次违法且危害后果轻微并及时改正的，不予行政处罚（共65项）

序号	行政处罚事项	实施机关	不予处罚适用条件	法律依据	备注
1	超标准、超范围向农民收取款物（用工）的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 在限期内如数退还超标准、超范围收取的款物； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《福建省农民负担监督管理条例》第二十三条 违反本条例规定，超标准、超范围向农民收取款物（用工）的，由县级以上农业行政主管部门责令其如数退还超标准、超范围收取的款物，情节严重的，对单位负责人和直接责任人处以300元至1000元罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

2	强制或变相强制农民集资、捐资的； 强制或变相强制农民交纳各种保证金的； 在农民出售农副产品时，替有关单位或部门代扣款物的； 强制或变相强制农民参加保险的； 向农民征收超额税金或资源费的； 强制或变相强制农民购买有价证券、订阅报刊杂志或书籍等的；	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 在限期内如数退还非法收取的款物； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《福建省农民负担监督管理条例》第二十四条 有下列行为之一的，由县级以上农业行政主管部门责令其如数退还非法收取的款物，情节严重的，对单位负责人和直接责任人处以500元到2000元罚款。 （一）强制或变相强制农民集资、捐资的； （二）强制或变相强制农民交纳各种保证金的； （三）在农民出售农副产品时，替有关单位或部门代扣款物的； （四）强制或变相强制农民参加保险的； （五）向农民征收超额税金或资源费的； （六）强制或变相强制农民购买有价证券、订阅报刊杂志或书籍等的； （七）向农民收取超出本条例第六条规定内容的。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
3	销售授权品种未使用其注册登记的名称的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国植物新品种保护条例》（国务院令213号，1997年3月20日颁布，自1997年10月1日起施行，2014年7月29日修订。）第四十二条 销售授权品种未使用其注册登记的名称的，由县级以上人民政府农业、【林业行政部门】依据各自的职权责令限期改正，可以处1000元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	

4	推广未经核准登记的农业物化技术的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《福建省实施《中华人民共和国农业技术推广法》办法》第二十条第二款 违反本办法第八条第（四）项定，推广未经核准登记的农业物化技术的单位和个人，由当地农业技术推广行政部门予以制止，造成损失的，应责令其赔偿损失，并可处以1000元至3000元罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
5	对饲养的动物未按照动物疫病强制免疫计划或者免疫技术规范实施免疫接种的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国动物防疫法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，1997年7月3日颁布，自1998年1月1日起施行，2021年1月22日第二次修订。）第九十二条第一项：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期改正，可以处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门委托动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理，所需费用由违法行为人承担：（一）对饲养的动物未按照动物疫病强制免疫计划或者免疫技术规范实施免疫接种的； 2. 《福建省动物防疫和动物产品安全管理办法》（福建省人民政府令第71号，2002年1月15日颁布，自2002年1月15日起施行。）第三十六条 违反本办法第十一条第一款规定，拒不接受强制免疫计划及消毒的，由动物防疫监督机构【代执行，所需费用由违法行为人负责，】可并处100元以上1000元以下的罚款。 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
6	对饲养的种用、乳用动物未按照国务院农业农村主管部门的要求定期开展疫病检测，或者经检测不合格而未按照规定处理的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国动物防疫法》第九十二条第二项：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期改正，可以处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门委托动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理，所需费用由违法行为人承担：（二）对饲养的种用、乳用动物未按照国务院农业农村主管部门的要求定期开展疫病检测，或者经检测不合格而未按照规定处理的； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

7	对饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国动物防疫法》第九十二条第三项：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期改正，可以处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门委托动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理，所需费用由违法行为人承担：（三）对饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
8	动物、动物产品的运载工具在装载前和卸载后未按照规定及时清洗、消毒的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国动物防疫法》第九十二条第四项：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期改正，可以处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门委托动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理，所需费用由违法行为人承担：（四）动物、动物产品的运载工具在装载前和卸载后未按照规定及时清洗、消毒的。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
9	畜禽养殖场未建立养殖档案的，或者未按照规定保存养殖档案	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国畜牧法》第六十六条：违反本法第四十一条规定，畜禽养殖场未建立养殖档案的，或者未按照规定保存养殖档案的，由县级以上人民政府畜牧兽医行政主管部门责令限期改正，可以处一万元以下罚款。 2. 《中华人民共和国动物防疫法》第九十三条 违反本法规定，对经强制免疫的动物未按照规定建立免疫档案，或者未按照规定加施畜禽标识的，依照《中华人民共和国畜牧法》的有关规定处罚。 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
10	侵占、损毁、拆除、擅自移动农作物病虫害监测设施设备或者以其他方式妨害农作物病虫害监测设施设备正常运行的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《农作物病虫害防治条例》（国务院令 第725号，2020年3月26日颁布，自2020年5月1日起施行。）第四十条 违反本条例规定，侵占、损毁、拆除、擅自移动农作物病虫害监测设施设备或者以其他方式妨害农作物病虫害监测设施设备正常运行的，由县级以上人民政府农业农村主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，可以处5万元以下罚款；【造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。】 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

11	农业投入品生产者、销售者、使用者未按照规定及时回收肥料等农业投入品的包装废弃物或者农用薄膜； 未按照规定及时回收农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2019年1月1日起施行。）第八十八条 违反本法规定，农业投入品生产者、销售者、使用者未按照规定及时回收肥料等农业投入品的包装废弃物或者农用薄膜，或者未按照规定及时回收农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理的，由地方人民政府农业农村主管部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；农业投入品使用者为个人的，可以处二百元以上二千元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。
12	在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国水法》第六十五条第一款：在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物，恢复原状；逾期不拆除、不恢复原状的，强行拆除，所需费用由违法单位或者个人负担，并处一万元以上十万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国防洪法》第五十五条第一项：违反本法第二十二条第二款、第三款规定，有下列行为之一的，责令停止违法行为，排除阻碍或者采取其他补救措施，可以处五万元以下的罚款：（一）在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的； 3. 《福建省防洪条例》（福建省第九届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过，2002年12月18日颁布，自2003年2月1日起施行。）第二十二条 在河道管理范围内从事下列影响防洪安全的活动，必须经县级以上地方人民政府水行政主管部门批准；依照法律、法规的规定，需要其他部门审批的，还应当依法办理审批手续： （一）爆破、钻探、打井的； （二）临时堆放物料的； （三）开采地下资源或者进行考古发掘的； （四）其他影响河道行洪安全活动的。 第四十三条 违反本条例第二十二条规定的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为、恢复原状或者采取其他补救措施，没收违法所得，并可处五万元以上五万元以下的罚款。 4. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

13	在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体，倾倒固体废物和在行洪道内种植阻碍行洪的林木及高秆作物等影响河势稳定、危害河堤安全和妨碍行洪的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国水法》第六十六条第一款：有下列行为之一，且防洪法未作规定的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期清除障碍或者采取其他补救措施，处一万元以上五万元以下的罚款：（一）在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物的； 2. 《中华人民共和国防洪法》第五十五条第二、三项：违反本法第二十二条第二款、第三款规定，有下列行为之一的，责令停止违法行为，排除阻碍或者采取其他补救措施，可以处五万元以下的罚款：（二）在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的；（三）在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的。 3. 《福建省防洪条例》第四十四条第一款：违反本条例第二十三条第一款规定，在河道管理范围内倾倒垃圾、渣土等固体废弃物的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门，其停止违法行为，排除障碍或者采取其他补救措施；情节严重的，可并处五万元以下的罚款。 4. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
14	未经批准擅自取水的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 少量取水未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国水法》第六十九条：有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期采取补救措施，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销其取水许可证。（一）未经批准擅自取水的； 2. 《取水许可和水资源费征收管理条例》第四十八条：未经批准擅自取水，或者未依照批准的取水许可规定条件取水的，依照《中华人民共和国水法》第六十九条规定处罚； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

15	未依照批准的取水许可规定条件取水的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 采取补救措施未造成危害后果或者危害后果显著轻微。	1. 《中华人民共和国水法》第六十九条：有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期采取补救措施，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销其取水许可证。（二）未依照批准的取水许可规定条件取水的。 2. 《取水许可和水资源费征收管理条例》第四十八条：未经批准擅自取水，或者未依照批准的取水许可规定条件取水的，依照《中华人民共和国水法》第六十九条规定处罚； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。
16	侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施，毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施的；在水工程保护范围内，从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国水法》第七十二条：有下列行为之一，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚，且防洪法未作规定的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，采取补救措施，处一万元以上五万元以下的罚款；违反治安管理处罚法的，由公安机关依法给予治安管理处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施，毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施的；（二）在水工程保护范围内，从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的。 2. 《中华人民共和国防洪法》第六十条：违反本法规定，破坏、侵占、毁损堤防、水闸、护岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信设施以及防汛备用的器材、物料的，责令停止违法行为，采取补救措施，可以处五万元以下的罚款；造成损坏的，依法承担民事责任；应当给予治安管理处罚的，依照治安管理处罚法的规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3. 《福建省水资源条例》第四十三条 违反本条例第三十二条规定，侵占或者毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测、调水管网等工程设施的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施，处二万元以上五万元以下的罚款；【违反治安管理规定，由公安机关依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。】 4. 《福建省沿海滩涂围垦办法》第二十九条 违反本办法第二十一条规定的，由县级以上水行政主管部门责令其立即改正，并处200元至2000元罚款；【造成损害的，应当赔偿损失。】 5. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

17	未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国防洪法》第五十四条：违反本法第十九条规定，未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，影响防洪的，责令停止违法行为，恢复原状或者采取其他补救措施，可以处一万元以上十万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
18	围垦水库或占用围垦垦区内、外的排涝通道的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《福建省防洪条例》第二十四条：禁止围垦水库；已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准进行治理。 禁止占用围垦垦区内、外的排涝通道。 第四十五条：违反本条例第二十四条规定的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为、恢复原状或者采取其他补救措施，并可处一千元以上一万元以下的罚款；既不恢复原状也不采取其他补救措施的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门代为恢复或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
19	委托未取得相应资质的检测单位进行检测的；明示或暗示检测单位出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的；送检试样弄虚作假的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《水利工程质量检测管理规定》第二十九条 违反本规定，委托方有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令改正，可并处1万元以上3万元以下的罚款： （一）委托未取得相应资质的检测单位进行检测的； （二）明示或暗示检测单位出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的； （三）送检试样弄虚作假的。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

20	擅自在城镇供水管网覆盖的范围内新建、改建、扩建自备水源的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《福建省城乡供水条例》（2017年7月21日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，2017年7月25日公布，自2017年10月1日起施行，2021年4月1日修正。）第六十条 违反本条例规定，擅自在城镇供水管网覆盖的范围内新建、改建、扩建自备水源的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期采取补救措施，处二万元以上十万元以下罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
21	原粮、政策性粮食经营企业追溯食品未按照规定赋码并销售的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 主动改正或者在期限内改正； 3. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《福建省食品安全信息追溯管理办法》（福建省人民政府令第198号，2017年12月22日颁布，自2018年3月1日起施行。）第十六条第一款第三项：追溯食品生产经营者应当按照规定实施源头赋码管理：（三）原粮、政策性粮食经营企业在粮食出库前赋予追溯码； 第三十二条第二款：违反本办法第十六条规定，追溯食品未按照规定赋码并销售的，由相关行政主管部门按照各自职责责令改正，可以并处5000元以上1万元以下罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
22	未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	未占用主车道、辅道及人行盲道，且施工现场面积1平方米以下的	《城市道路管理条例》第四十二条 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任： （一）未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的； （二）未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的； （三）占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的； （四）依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，不按照规定办理批准手续的； （五）紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按照规定补办批准手续的； （六）未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长时间，未提前办理变更审批手续的。	

23	擅自占用城市道路的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	未占用主车道、辅道及人行盲道，未设置破坏城市道路的设施，且占用面积1平方米以下的	《城市道路管理条例》第四十二条 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任： （一）未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的； （二）未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的； （三）占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的； （四）依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，不按照规定办理批准手续的； （五）紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按照规定补办批准手续的； （六）未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长时间，未提前办理变更审批手续的。	
24	擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	仅设置1处，且单体面积1平方米以下的	《城市道路管理条例》第四十二条 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任： （一）未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的； （二）未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的； （三）占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的； （四）依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，不按照规定办理批准手续的； （五）紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按照规定补办批准手续的； （六）未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长时间，未提前办理变更审批手续的。	
25	擅自在建筑物、构筑物、其它设施和树干上涂写、刻画、张贴的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	在本单位、店面的门口张贴宣传品，能在限期内改正的	《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第（三）项 单位或个人有下列行为之一的，由市容环境卫生行政主管部门或其委托的单位责令其改正、采取补救措施，并可按下列规定处以罚款；拒不改正的，加倍罚款： （三）违反本办法第九条、第十条、第十一条、第十二条第（五）项、第十三条规定的，处以100元至1000元罚款；	

26	擅自占道摆摊设点、堆放物料或从事其它生产、经营活动	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	未占用主车道、辅道及人行盲道，且占道面积1平方米以下的	《福建省城市市容和环境卫生管理办法》第三十条第（三）项 单位或个人有下列行为之一的，由市容环境卫生行政主管部门或其委托的单位责令其改正、采取补救措施，并按下列规定处以罚款；拒不改正的，加倍罚款： （三）违反本办法第九条、第十条、第十一条、第十二条第（五）项、第十三条规定的，处以100元至1000元罚款；	
27	无证采矿	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法且行为轻微； 2. 经责令立即停止违法行为，未造成危害后果； 3. 没有采出矿产品或没有违法所得的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
28	买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法且违法行为轻微 2. 及时自行纠正违法行为，未造成危害后果； 3. 没有违法所得。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

29	破坏性采矿	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法且违法行为轻微； 2. 经责令立即停止破坏性开采行为， 3. 未造成矿产资源损失的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
30	未经批准，擅自转让探矿权、采矿权	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法且违法行为轻微； 2. 及时自行纠正违法行为，未造成危害后果； 3. 没有违法所得。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
31	破坏耕地	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法；2. 行政处罚告知书下发前主动改正或治理，恢复耕地种植条件；3. 情节轻微，没有造成危害性后果。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 2. 《国土资源违法行为查处工作规程》9.3.1款的规定“国土资源违法行为情节轻微并及时纠正，没有造成危害性后果，或者行政处罚告知前主动消除违法状态的，可以不予行政处罚”	

32	非法占地	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法，违法情节轻微并及时纠正；2. 没有造成危害性后果；3. 违法情节轻微且在行政处罚告知书中下发前主动消除违法状态的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 2. 《自然资源行政处罚办法》第二十六条第二项 审理结束后，自然资源主管部门根据不同情况，分别作出下列决定：（二）违法情节轻微、依法可以不给予行政处罚的，不予行政处罚。 3. 《国土资源违法行为查处工作规程》9.3.1款的规定“国土资源违法行为情节轻微并及时纠正，没有造成危害性后果，或者行政处罚告知前主动消除违法状态的，可以不予行政处罚”	
33	非法转让土地	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 违法行为轻微并及时纠正； 2. 未造成危害后果；	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
34	破坏或者擅自移动矿区范围界桩或者地面标志	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法；2. 破坏或移动程度轻微，限期恢复的；3. 未造成后果或造成轻微危害后果的	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 2. 《自然资源行政处罚办法》第二十六条第二项 审理结束后，自然资源主管部门根据不同情况，分别作出下列决定：（二）违法情节轻微、依法可以不给予行政处罚的，不予行政处罚。	

35	依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地，临时使用土地期满拒不归还，或者不按照批准的用途使用国有土地的行为	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法；2. 违法情节轻微并及时纠正，没有造成危害性后果；3. 或者违法情节轻微且在行政处罚告知书下发前主动消除违法状态的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 2. 《自然资源行政处罚办法》第二十六条第二项 审理结束后，自然资源主管部门根据不同情况，分别作出下列决定：（二）违法情节轻微、依法可以不给予行政处罚的，不予行政处罚。 3. 《国土资源违法行为查处工作规程》9.3.1款的规定“国土资源违法行为情节轻微并及时纠正，没有造成危害性后果，或者行政处罚告知前主动消除违法状态的，可以不予行政处罚”	
36	发包方及发包代理单位或设计单位无正当理由限定承包方使用其指定的有关产品的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1. 《福建省建筑市场管理条例》第四十八条第五项：违反本条例有下列行为之一的，由县级以上建设行政主管部门责令其改正，情节严重的，可处以2万元以上5万元以下罚款： （五）发包方及发包代理单位或设计单位无正当理由限定承包方使用其指定的有关产品的。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
37	未经注册擅自以注册建筑师名义从事注册建筑师业务的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1. 《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十条：未经注册擅自以注册建筑师名义从事注册建筑师业务的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；【造成损失的，应当承担赔偿责任。】 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

38	中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1.《福建省招标投标条例》第七十二条 中标人违反本条例规定，非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收投标保证金；【导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。】 中标人有前款违法行为，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标项目的投标资格并予以公告，【直至由工商行政管理机关吊销营业执照。】 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
39	未经注册擅自以注册建筑师名义从事注册建筑师业务的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1.《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十条：未经注册擅自以注册建筑师名义从事注册建筑师业务的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；【造成损失的，应当承担赔偿责任。】 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
40	以个人名义承接注册建筑师业务、收取费用的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1.《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第一项：注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务【或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：】 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

41	同时受聘于二个以上建筑设计单位执行业务的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1.《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第二项：注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务【或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：】 (二)同时受聘于二个以上建筑设计单位执行业务的； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。
42	在建筑设计或者相关业务中侵犯他人合法权益的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1.《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第三项：注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务【或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：】 (三)在建筑设计或者相关业务中侵犯他人合法权益的； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。
43	准许他人以本人名义执行业务的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1.《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第四项：注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务【或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：】 (四)准许他人以本人名义执行业务的； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

44	二级注册建筑师以一级注册建筑师的名义执行业务或者超越国家规定的执业范围执行业务的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1.《中华人民共和国注册建筑师条例》第三十一条第五项：注册建筑师违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止违法活动，没收违法所得，并可以处以违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执行业务【或者由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书：】 （五）二级注册建筑师以一级注册建筑师的名义执行业务或者超越国家规定的执业范围执行业务的。 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
45	将未经核定质量或质量不合格的建筑工程交付验收的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法，未造成后果或造成轻微危害后果的，并及时改正的	1.《福建省建筑市场管理条例》第四十八条第三项：违反本条例有下列行为之一的，由县级以上建设行政主管部门责令其改正，情节严重的，可处以2万元以上5万元以下罚款： （三）将未经核定质量或质量不合格的建筑工程交付验收的； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
46	阻挠安装人民防空通信、警报设施，拒不改正的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	积极配合人民防空主管部门查处其违法行为且在行政处罚决定作出之前主动改正违法行为的。	1.《中华人民共和国人民防空法》第四十九条第六项：有下列行为之一的，由县级以上人民防空主管部门对当事人给予警告，并责令限期改正违法行为，可以对个人并处五千元以下的罚款、对单位并处一万元至五万元的罚款；造成损失的，应当依法赔偿损失： （六）阻挠安装人民防空通信、警报设施，拒不改正的。 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

47	对商品住宅销售中企业不按规定发放《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 首次发现2. 自行改正或在指定期限内整改的3. 未造成严重后果	1. 《房地产开发企业资质管理规定》第二十三条企业在商品住宅销售中不按规定发放《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的，由原资质审批部门予以警告、责令限期改正、降低资质等级，并可处以1万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
48	娱乐场所未按规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法被发现，危害后果轻微且能按要求及时改正	《娱乐场所管理条例》第三十条 娱乐场所应当在营业场所的大厅、包厢、包间内的显著位置悬挂含有禁毒、禁赌、禁止卖淫嫖娼等内容的警示标志、未成年人禁入或者限入标志。标志应当注明公安部门、文化主管部门的举报电话。 《娱乐场所管理条例》第五十一条 娱乐场所未按规定按照本条例规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的，由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权责令改正，给予警告。 《行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
49	互联网上网服务营业场所经营单位未在营业场所的显著位置悬挂《网络文化经营许可证》	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法被发现，危害后果轻微且能按要求及时改正	《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十条 互联网上网服务营业场所经营单位应当在营业场所的显著位置悬挂《网络文化经营许可证》和营业执照。 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十一条 互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定，有下列行为之一的，由文化行政部门给予警告，可以并处15000元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，直至吊销《网络文化经营许可证》： （五）未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志的。 《行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

50	设立从事艺术品经营活动的经营单位，未在规定时间内向文化行政部门备案	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法被发现，危害后果轻微且能按要求及时补办备案手续	《艺术品经营管理办法》第五条 设立从事艺术品经营活动的经营单位，应当到其住所地县级以上人民政府工商行政管理部门申领营业执照，并在领取营业执照之日起15日内，到其住所地县级以上人民政府文化行政部门备案。 《艺术品经营管理办法》第十九条 违反本办法第五条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处10000元以下罚款。	
51	从事其他印刷品印刷经营活动的企业和个人擅自保留其他印刷品的样本、样张的，或者在所保留的样本、样张上未加盖“样本”、“样张”戳记	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法被发现，危害后果轻微且能按要求及时改正	《印刷业管理条例》第三十一条第三款 印刷企业对前两款印件不得保留样本、样张；确因业务参考需要保留样本、样张的，应当征得委托印刷单位同意，在所保留印件上加盖“样本”、“样张”戳记，并妥善保管，不得丢失。 《印刷业管理条例》第四十四条 印刷业经营者违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府出版行政部门责令改正，给予警告；情节严重的，责令停业整顿或者由原发证机关吊销许可证： （二）从事其他印刷品印刷经营活动的企业和个人擅自保留其他印刷品的样本、样张的，或者在所保留的样本、样张上未加盖“样本”、“样张”戳记的。 《行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
52	音像制品批发、零售单位或个体工商户变更地址、法定代表人或者主要负责人或者终止经营活动的，未按规定向原批准的出版行政主管部门办理备案手续	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	初次违法被发现，危害后果轻微且能按要求及时补办备案手续	《音像制品管理条例》第三十三条第二款 音像制品批发、零售单位变更地址、法定代表人或者主要负责人或者终止经营活动，从事音像制品零售经营活动的个体工商户变更业务范围、地址或者终止经营活动的，应当向原批准的出版行政主管部门备案。 《音像制品管理条例》第四十四条 有下列行为之一的，由出版行政主管部门责令改正，给予警告；情节严重的，并责令停业整顿或者由原发证机关吊销许可证： （二）音像制品出版、制作、复制、批发、零售单位变更名称、地址、法定代表人或者主要负责人、业务范围等，未依照本条例规定办理审批、备案手续的； 《行政处罚法》第三十三条第一款 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

53	客运经营者不按规定携带车辆营运证	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以车辆为判别对象）； 2. 积极配合执法； 3. 通过查验，确有车辆营运证的。	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条 违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者不按照规定携带车辆营运证的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处警告或者20元以上200元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
54	货运经营者不按规定携带车辆营运证	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以车辆为判别对象）； 2. 积极配合执法； 3. 通过查验，确有车辆营运证的。	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条 违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者不按照规定携带车辆营运证的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处警告或者20元以上200元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
55	未随车携带《出租汽车车辆营运证》、《出租汽车驾驶员从业资格证》	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以驾驶员为判别首次的对象）； 2. 积极配合执法； 3. 通过查验，确有出租汽车车辆营运证、出租汽车驾驶员从业资格证的。	《福建省道路运输条例》第七十三条第八项 违反本条例的规定，出租汽车客运经营者或者驾驶员有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，按照下列规定处罚；有违法所得的，没收违法所得： （八）未随车携带《出租汽车车辆营运证》、《出租汽车驾驶员从业资格证》，或者未按照规范放置服务监督卡从事经营活动的，处二百元罚款； 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

56	教学车辆未按规定随车携带《教学车辆证》	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以车辆为首次判别的对象）； 2. 积极配合执法； 3. 经查证，确有合法有效的《教学车辆证》； 4. 未造成危害后果。	《福建省道路运输条例》第六十九条第二款 违反本条例的规定，机动车驾驶员培训机构的教学车辆未按规定随车携带《教学车辆证》的，由县级以上道路运输管理机构责令机动车驾驶员培训机构改正，处二百元罚款。 《行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
57	未按照规范放置服务监督卡从事经营活动	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以驾驶员为首次判别的对象）； 2. 积极配合执法； 3. 及时改正违法行为； 4. 未受到投诉或影响行业检查评比的。	《福建省道路运输条例》第七十三条第八项 违反本条例的规定，出租汽车客运经营者或者驾驶员有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，按照下列规定处罚；有违法所得的，没收违法所得： （八）未随车携带《出租汽车车辆营运证》、《出租汽车驾驶员从业资格证》，或者未按照规范放置服务监督卡从事经营活动的，处二百元罚款； 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
58	不按照规定使用文明用语	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以驾驶员为首次判别的对象）； 2. 积极配合执法； 3. 及时改正违法行为； 4. 未受到投诉或影响行业检查评比的。	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 出租汽车驾驶员违反第十六条、第四十条规定的，由县级以上出租汽车行政主管部门责令改正，并处200元以上500元以下的罚款。 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第七项 巡游出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门责令改正，并处以200元以上500元以下罚款：（八）不按照规定使用文明用语，车容车貌不符合要求的。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

59	车容车貌不符合要求	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以驾驶员为首次判别的对象）； 2. 积极配合执法； 3. 及时改正违法行为； 4. 未受到投诉或影响行业检查评比的。	《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第七项 巡游出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门责令改正，并处以200元以上500元以下罚款：（八）不按照规定使用文明用语，车容车貌不符合要求的。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
60	未按照规定携带《网络预约出租汽车运输证》、《网络预约出租汽车驾驶员证》的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以驾驶员为判别对象）； 2. 积极配合执法； 3. 通过查验，确有网络预约出租汽车运输证、网络预约出租汽车驾驶员证的。	《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十六条第一款第一项 网约车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门和价格主管部门按照职责责令改正，对每次违法行为处以50元以上200元以下罚款：（一）未按照规定携带《网络预约出租汽车运输证》、《网络预约出租汽车驾驶员证》的； 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
61	从事水路运输经营的船舶未随船携带船舶营运证件的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以船舶为首次判别的对象）； 2. 积极配合执法； 3. 经查验，确有船舶营运证件的。	《国内水路运输管理条例》第三十四条第二款 从事水路运输经营的船舶未随船携带船舶营运证件的，责令改正，可以处1000元以下的罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

62	船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 积极配合执法； 3. 船员服务簿中有记载事项发生变化，超出规定时间15个工作日内未办理变更手续的； 4. 及时改正违法行为； 5. 没有造成危害后果的。	《中华人民共和国船员条例》第五十条 违反本条例的规定，船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续的，由海事管理机构责令改正，可以处1000元以下罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
63	船员在船工作期间未携带船员服务簿等有效证件	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 积极配合执法； 3. 通过查验，船员确有船员服务簿等有效证件的。	《中华人民共和国船员条例》第五十一条 违反本条例的规定，船员在船工作期间未携带本条例规定的有效证件的，由海事管理机构责令改正，可以处2000元以下罚款。 《游艇安全管理规定》第三十八条 违反本规定，游艇操作人员操作游艇时未携带合格的适任证书的，由海事管理机构责令改正，并可处以2000元以下罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
64	施工作业人员未遵守建设工程施工安全管理规章制度和操作规程，正确使用安全生产防护用品、机械设备、防护设施	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以施工作业人员为判别对象）； 2. 积极配合执法； 3. 经告知后及时改正违法行为； 4. 没有造成危害后果或不良社会影响的。	《福建省建设工程安全生产管理办法》第四十条 违反本办法第二十五条规定，施工作业人员在施工现场中不遵守建设工程施工安全管理规章制度或者不按操作规程使用安全生产防护用品、机械设备、防护设施的，责令改正，予以警告并可处以50元以下罚款。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	

65	对交通建设工程建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案行为	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法（以项目合同为判别首次的对象）； 2. 积极配合执法； 3. 经告知后及时改正违法行为； 4. 没有造成危害后果或不良社会影响的。	《建设工程安全生产管理条例》第五十四条第二款 建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，予以警告。 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。	
三、下列违法行为当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚（共11项）					
序号	行政处罚事项	实施机关	不予处罚适用条件	法律依据	备注
1	生产经营假种子	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国种子法》第七十五条第一款：违反本法第四十九条规定，生产经营假种子的，由县级以上人民政府农业、林业主管部门责令停止生产经营，没收违法所得和种子，吊销种子生产经营许可证；违法生产经营的货值金额不足一万元的，并处一万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	
2	生产经营劣种子	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《中华人民共和国种子法》第七十六条第一款：违反本法第四十九条规定，生产经营劣种子的，由县级以上人民政府农业、林业主管部门责令停止生产经营，没收违法所得和种子；违法生产经营的货值金额不足一万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，吊销种子生产经营许可证。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	

3	生产、销售的肥料产品有效成分或含量与登记批准的内容不符	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《肥料登记管理办法》第二十六条第三项：有下列情形之一的，由县级以上农业行政主管部门给予警告，并处违法所得3倍以下罚款，但最高不得超过30000元；没有违法所得的，处10000元以下罚款：（三）生产、销售的肥料产品有效成分或含量与登记批准的内容不符的。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	
4	未按照国家有关兽药安全使用规定使用兽药	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法，饲喂的动物及其产品尚未销售的，在限期内对饲喂的动物及其产品进行无害化处理； 2. 有证据足以证明没有主观过错的。	1. 《兽药管理条例》第六十二条：违反本条例规定，未按照国家有关兽药安全使用规定使用兽药的、未建立用药记录或者记录不完整真实的，或者使用禁止使用的药品和其他化合物的，或者将人用药品用于动物的，责令其立即改正，并对饲喂了违禁药物及其他化合物的动物及其产品进行无害化处理；对违法单位处1万元以上5万元以下罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	
5	农药生产企业生产假农药	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《农药管理条例》第五十二条第一款：未取得农药生产许可证生产农药或者生产假农药的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止生产，没收违法所得、违法生产的产品和用于违法生产的工具、设备、原材料等，违法生产的产品货值金额不足1万元的，并处5万元以上10万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上20倍以下罚款，由发证机关吊销农药生产许可证和相应的农药登记证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第五十二条第四款：委托未取得农药生产许可证的受托人加工、分装农药，或者委托加工、分装假农药、劣质农药的，对委托人和受托人均依照本条第一款、第三款的规定处罚。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	

6	农药生产企业生产劣质农药	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《农药管理条例》《农药管理条例》第五十二条第三款：农药生产企业生产劣质农药的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止生产，没收违法所得、违法生产的产品和用于违法生产的工具、设备、原材料等，违法生产的产品货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，由发证机关吊销农药生产许可证和相应的农药登记证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第五十二条第四款：委托未取得农药生产许可证的受托人加工、分装农药，或者委托加工、分装假农药、劣质农药的，对委托人和受托人均依照本条第一款、第三款的规定处罚。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	
7	农药经营者经营假农药	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《农药管理条例》第五十五条第一款：农药经营者有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止经营，没收违法所得、违法经营的农药和用于违法经营的工具、设备等，违法经营的农药货值金额不足1万元的，并处5000元以上5万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）经营假农药； 第五十五条第二款：有前款第二项、第三项规定的行为，情节严重的，还应当由发证机关吊销农药经营许可证。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	
8	农药经营者经营劣质农药	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《农药管理条例》第五十六条：农药经营者经营劣质农药的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止经营，没收违法所得、违法经营的农药和用于违法经营的工具、设备等，违法经营的农药货值金额不足1万元的，并处2000元以上2万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额2倍以上5倍以下罚款；情节严重的，由发证机关吊销农药经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	

9	在生产、经营过程中，以非饲料、非饲料添加剂冒充饲料、饲料添加剂或者以此种饲料、饲料添加剂冒充他种饲料、饲料添加剂的；生产、经营无产品质量标准或者不符合产品质量标准的饲料、饲料添加剂的；生产、经营的饲料、饲料添加剂与标签标示的内容不一致的。	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十六条 饲料、饲料添加剂生产企业、经营者有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府饲料管理部门责令停止生产、经营，没收违法所得和违法生产、经营的产品，违法生产、经营的产品货值金额不足1万元的，并处2000元以上2万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额2倍以上5倍以下罚款；【构成犯罪的，依法追究刑事责任：】 （一）在生产、经营过程中，以非饲料、非饲料添加剂冒充饲料、饲料添加剂或者以此种饲料、饲料添加剂冒充他种饲料、饲料添加剂的； （二）生产、经营无产品质量标准或者不符合产品质量标准的饲料、饲料添加剂的； （三）生产、经营的饲料、饲料添加剂与标签标示的内容不一致的。 饲料、饲料添加剂生产企业有前款规定的行为，情节严重的，由发证机关吊销、撤销相关许可证明文件；饲料、饲料添加剂经营者有前款规定的行为，情节严重的，通知工商行政管理部门，【由工商行政管理部门吊销营业执照。】 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	
10	虽有兽药生产许可证，生产假、劣兽药	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《兽药管理条例》第五十六条第一款：违反本条例规定，无兽药生产许可证、兽药经营许可证生产、经营兽药的，或者虽有兽药生产许可证、兽药经营许可证，生产、经营假、劣兽药的，或者兽药经营企业经营人用药品的，责令其停止生产、经营，没收用于违法生产的原料、辅料、包装材料及生产、经营的兽药和违法所得，并处违法生产、经营的兽药（包括已出售的和未出售的兽药，下同）货值金额2倍以上5倍以下罚款，货值金额无法查证核实的，处10万元以上20万元以下罚款；无兽药生产许可证生产兽药，情节严重的，没收其生产设备；生产、经营假、劣兽药，情节严重的，吊销兽药生产许可证、兽药经营许可证；【构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。生产、经营企业的主要负责人和直接负责的主管人员终身不得从事兽药的生产、经营活动。】 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	

11	虽有兽药经营许可证，经营假、劣兽药	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 初次违法； 2. 能够如实说明来源，有充分证据证明其履行了规定的义务； 3. 主动改正或者在期限内改正； 4. 未造成危害后果或者危害后果轻微。	1. 《兽药管理条例》第五十六条第一款：违反本条例规定，无兽药生产许可证、兽药经营许可证生产、经营兽药的，或者虽有兽药生产许可证、兽药经营许可证，生产、经营假、劣兽药的，或者兽药经营企业经营人用药品的，责令其停止生产、经营，没收用于违法生产的原料、辅料、包装材料及生产、经营的兽药和违法所得，并处违法生产、经营的兽药（包括已出售的和未出售的兽药，下同）货值金额2倍以上5倍以下罚款，货值金额无法查证核实的，处10万元以上20万元以下罚款；无兽药生产许可证生产兽药，情节严重的，没收其生产设备；生产、经营假、劣兽药，情节严重的，吊销兽药生产许可证、兽药经营许可证；【构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。生产、经营企业的主要负责人和直接负责的主管人员终身不得从事兽药的生产、经营活动。】 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 第三十三条第二款：当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。	
----	-------------------	-------------------	---	---	--